공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제2014-070호 2014. 4. 10.

사 건 번 호 2014입담0602

사 건 명 대구도시철도 3호선 턴키대안공사 입찰 참가 16개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 포스코건설
포항시 남구 대송로 180(괴동동)
대표이사 정○○, 유○○
대리인 변호사 서 정, 김재경

2. 지에스건설 주식회사
서울 종로구 종로 33(청진동)
대표이사 임○○
대리인 법무법인 화우
담당변호사 김철호, 전상오, 박양진

3. 신동아건설 주식회사
인천 남동구 미래로 32, 502호(구월동, 비전타워)
대표이사 이○○, 김○○
대리인 법무법인 광장
담당변호사 이민호, 김지연, 최승호

4. 주식회사 대우건설

서울 종로구 새문안로 75(신문로1가)

대표이사 박○○

대리인 법무법인 세종

담당변호사 이문성, 이동률

5. 주식회사 한라

서울 송파구 올림픽로 289(신천동)

대표이사 정○○, 최○○

대리인 법무법인 세종

담당변호사 조창영

6. 현대건설 주식회사

서울 종로구 율곡로 75(계동)

대표이사 정○○

대리인 법무법인 광장

담당변호사 박정원, 이미지

7. 삼성물산 주식회사

서울 서초구 서초대로74길 14(서초동)

대표이사 최○○

대리인 법무법인 율촌

담당변호사 한승혁

8. 대림산업 주식회사

서울 종로구 종로1길 36(수송동)

대표이사 김 ○, 이○○, 박○○

대리인 법무법인 율촌

담당변호사 정성무

9. 코오롱글로벌 주식회사

과천시 코오롱로 11(별양동)

대표이사 안○○

대리인 법무법인 화우

담당변호사 구상모, 이정란, 박선하

10. 에스케이건설 주식회사

서울 종로구 인사동7길 32(관훈동)

대표이사 조○○, 최○○

11. 대보건설 주식회사

화성시 효행로 1059, 807호(진안동, 미래프라자)

대표이사 남○○

대리인 법무법인 태평양

담당변호사 심건섭

12. 현대산업개발 주식회사

서울 용산구 한강대로 23길 55

대표이사 정○○, 박○○

대리인 변호사 양진호, 조영대

심 의 종 결 일 2014. 3. 19.

주 문

1. 피심인 주식회사 포스코건설, 지에스건설 주식회사, 주식회사 대우건설, 현대건설 주식회사, 삼성물산 주식회사, 대림산업 주식회사, 에스케이건설 주식회사, 현대산업개발 주식회사는 대구도시철도 3호선 턴키대안공사 입찰에 참여하면서 다른 사업자와 사전에 합의하여 자신이 입찰에 참여할 공구를 결정하는 것과 같이 도시

철도 건설·토목공사 입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 지에스건설 주식회사, 주식회사 신동아건설, 주식회사 대우건설, 주식회사 한라, 대림산업 주식회사, 코오롱글로벌 주식회사, 에스케이건설 주식회사, 대보건설 주식회사는 대구도시철도 3호선 턴키대안공사 입찰에 참여하면서 특정한 사업자가 낙찰 받을 수 있도록 다른 사업자는 형식적으로 입찰에 참가하기로 사전에 합의하는 것과 같이 도시철도 건설·토목공사 입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인들은 직접 만나거나 유무선 연락, 이메일 기타 어떠한 방법으로도 향후 정부 또는 공공기관의 도시철도 건설·토목공사 입찰에 있어 공개되지 아니한 내부적인 입찰 참여의사 및 결정사항 등에 관한 정보를 서로 교환하여서는 아니 된다.

4. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 합계 40,197,000,000원

(1) 주식회사 포스코건설	:	5,250,000,000원
(2) 지에스건설 주식회사	:	2,677,000,000원
(3) 신동아건설 주식회사	:	803,000,000원
(4) 주식회사 대우건설	:	2,927,000,000원
(5) 주식회사 한라	:	807,000,000원
(6) 현대건설 주식회사	:	5,559,000,000원
(7) 삼성물산 주식회사	:	5,559,000,000원
(8) 대림산업 주식회사	:	5,463,000,000원
(9) 코오롱글로벌 주식회사	:	1,365,000,000원
(10) 에스케이건설 주식회사	:	3,967,000,000원
(11) 대보건설 주식회사	:	2,231,000,000원

(12) 현대산업개발 주식회사 : 3,589,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 포스코건설(이하 피심인 명에서 '주식회사'를 생략하여 표기한다. 모든 피심인에 대하여 같다), 지에스건설, 신동아건설, 대우건설, 한라, 현대건설, 삼성물산, 대림산업, 코오롱글로벌[1], 에스케이건설, 대보건설, 현대산업개발(이하 피심인 모두를 칭할 때에는 '피심인들'이라 한다)는 건설업을 영위하는 자들로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것, 이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.

나. 피심인들의 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 일 반 현 황

(2012.12.31.기준, 단위 : 백만원, 명)

피심인	자본금	매출액	영업 이익	당기 순이익	상시 종업원수	설립일자

1) 2011. 12. 30. 코오롱건설 주식회사가 코오롱아이넷 주식회사 및 코오롱비앤에스 주식회사를 흡수합병한 후 법인명을 코오롱글로벌 주식회사로 변경하였다.

포스코건설	2,886,158	7,041,300	355,843	346,107	4,177	1982.2.2.
지에스건설	255,000	9,289,550	160,384	108,381	6,720	1969.12.19.
신동아건설	25,916	271,639	△5,295	△33,596	402	1977.12.7.
대우건설	2,078,113	8,180,270	365,216	159,399	4,049	2000.12.27.
한라	137,037	1,873,505	△202,241	△239,005	1,020	1980.5.2
현대건설	557,273	10,433,442	415,634	347,019	4,200	1950.1.10.
삼성물산	804,332	25,325,925	490,331	465,411	9,627	1952.1.11.
대림산업	218,500	9,041,850	466,383	488,973	5,420	1947.8.28.
코오롱글로벌	418,810	3,660,114	△18,465	△27,195	2,666	1960.12.28.
에스케이건설	194,441	7,536,757	100,986	10,218	6,783	1962.2.21.
대보건설	21,000	351,508	4,441	2,673	384	1995.7.28.
현대산업개발	376,921	2,207,251	66,423	9,759	1,724	1977.10.14.

* 자료출처 : 피심인 제출자료 및 공시자료

다. 시장구조 및 실태

1) 건설시장 개요

3 건설업은 생산기간이 길고 대규모 자금과 복합적인 가공·생산이 요구되는 전형적인 수주산업으로서, 제조업·서비스업과 긴밀한 연관관계를 갖고 있을 뿐만 아니라 다량의 노동력이 투입되기 때문에 생산유발 효과 및 고용유발 효과가 매우 큰 산업이다.

4 건설수주액으로 볼 때, 전체 건설시장의 규모는 2012년 기준으로 연간 약 102조 원에 이르며, 이 중 공공건설시장 규모는 약 34조 원으로 전체의 약 34%를 차지한다. 한편, 경기악화에 따라 2008년과 2009년에 민간건설수주가 크게 감소하는 등 민간건설시장이 위축됨에 따라 상대적으로 공공건설시장의 중요성이 부각되었으나, 2010년의 경우에는 공공건설시장도 크게 위축되었다.

5 2007년부터 2012년까지 기간 중 국내 건설수주 규모 현황은 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 건설수주 규모 현황

(단위: 억 원, %)

연 도	합 계	증감률	공공부문	증감률	민간부문	증감률
2007년	1,279,118	19.2	370,887	25.6	908,231	16.7
2008년	1,200,851	△6.1	418,488	12.8	782,363	△13.9
2009년	1,187,142	△1.1	584,875	39.8	602,267	△23.0
2010년	1,032,298	△13.0	382,368	△34.6	649,930	7.9
2011년	1,107,010	7.2	366,248	△4.2	740,762	14.0
2012년	1,015,061	△8.3	340,776	△7.0	674,284	△9.0

* 자료출처 : 대한건설협회 월간건설경제동향('13.2.8.)

2) 철도 및 지하철 공사 입찰시장

6 2010년을 기준으로 국내 공공토목 시장규모는 17조 5,078억 원 수준[2]인바, 이 중 철도건설공사 입찰시장은 1조 8,888억 원 규모(총 10건)로서, 전체 공공토목 시장에서 차지하는 비중은 약 10.8%에 달하였다[3]. 이를 입찰방식에 따라 분류하면 턴키 등 입찰이 1조 5,667억 원, 최저가 방식 입찰이 3,221억 원 규모로 턴키 등 다른 방식의 입찰이 약 82.9%를 차지하였음을 알 수 있다.

7 한편, 같은 해 지하철건설공사 입찰시장은 6,546억 원 규모(총 6건)로 공공토목시장에서 지하철건설공사가 차지하는 비중은 3.7%에 달하였으며[4], 모두 턴키 또는 대안입찰 방식으로 이루어졌다.

8 2010년부터 2012년까지 기간 중 철도·지하철공사 입찰시장 현황은 아래

2) 2011년에는 15조 5,541억 원, 2012년에는 11조 209억 원으로 감소추세에 있다.
3) 2011년, 2012년 공공토목공사 규모는 감소하였으나, 철도건설공사의 경우 2011년 3조 4,881억 원에서 2012년 3조 4,666억 원으로 증가하였다.
4) 2011년에는 발주물량이 966억 원이었고, 2012년에는 발주물량이 없다.

<표 3>과 같다.

<표 3> 철도·지하철공사 입찰시장 현황

(단위 : 억 원)

공종	입찰방식	연도별		
		2010년	2011년	2012년
국내 공공토목[5]	-	175,078	155,541	110,209
철도[6]	턴키 등	15,667	13,010	14,933
	최저가	3,221	21,010	19,733
	계	18,888	34,881	34,666
지하철	턴키・대안	6,546	-	-
	최저가	-	966	-
	계	6,546	966	-

* 자료출처 : 관련업계 제출자료

3) 대안 입찰제도

가) 공공공사 입찰제도 개요

9 현행 '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률'(이하 '국가계약법'이라 한다) 및 같은 법 시행령에 의하면, 우리나라의 공공공사 입찰제도는 크게 ① 설계·시공 분리입찰방법, ② 설계·시공 일괄입찰방법, ③ 대안입찰방법으로 나뉜다.[7]

10 설계·시공 분리입찰방법(design-bid-build)은 발주처가 설계자와 계약을 하여 설계를 완성하고 시공자를 별도로 선정하여 공사를 수행하는 전통적인 입찰제도이다.

11 설계·시공 일괄입찰방법은 일괄시공자가 설계와 시공을 모두 담당하는 방

5) 국내 공공토목: 입찰일 기준 200억 원 이상 규모 발주공사 집계
6) 철도/지하철: 입찰일 기준 연도별 국내 공공토목 발주공사 중 철도/지하철 공사 분류
7) 발주처가 지방자치단체일 경우에는 '지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 '지방계약법')에 의한다. 다만, 지방계약법은 입찰제도에 관한 체계와 내용이 국가계약법과 유사하므로 아래에서는 국가계약법에 대해서만 기술한다.

식으로 턴키(turn-key)방식 또는 일괄계약(design-build 또는 design-construct)방식으로 불린다. 즉 턴키방식은 발주자가 하나의 시공업자와 계약을 체결하고, 시공업자가 건설공사에 대한 재원조달, 토지구매, 설계와 시공·운전 등의 모든 서비스를 발주자에게 제공하는 형태로 수행된다.

12 마지막으로, 대안입찰(alternate-bid) 방식은 원안입찰과 함께 입찰자의 의사에 따라 '대안'을 제출하도록 허용되는 입찰제도이다. '대안'이란 발주기관이 제시하는 원안의 공사입찰 기본설계 또는 실시설계에 대하여 기본방침의 변경 없이 원안과 동등 이상의 기능과 효과를 가진 신공법·신기술·공기단축 등이 반영된 설계로서, 가격이 발주기관이 작성한 원안의 가격보다 낮고 공사기간이 원안을 초과하지 아니하는 방법으로 시공할 수 있는 설계를 말한다. 이 방식은 민간의 경쟁을 통해 공사의 효율성을 제고하고 장기적으로 설계·시공 상의 기술능력 개발을 유도하는 장점이 있다.

13 국가계약법에 의하면 대안입찰이나 일괄입찰 방식은 총공사비 추정가격이 300억 원 이상인 '대형공사', 총공사비가 300억 원 미만이지만 대안입찰 또는 일괄입찰 방식으로 집행하는 것이 유리하다고 인정되는 '특정공사' 등에 적용된다.[8)]

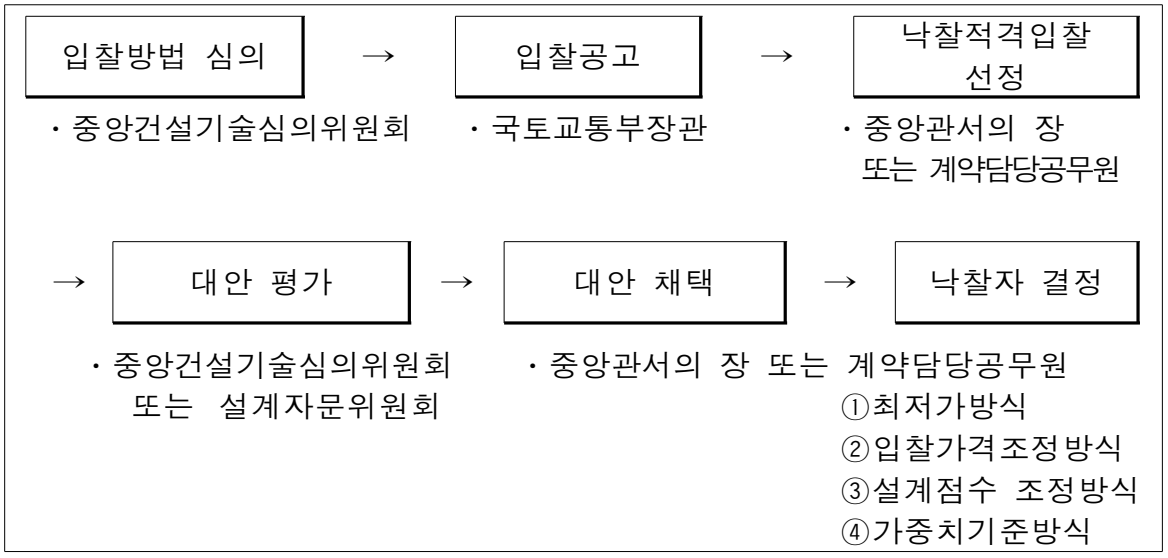
나) 대안입찰의 절차 및 낙찰자 결정 방법

(1) 입찰절차

14 대안입찰 방식의 입찰과정은 다음과 같이 진행된다.

<표 4> <u>대안입찰 공사 공사의 발주절차</u>

8) 국가계약법 시행령 제79조 제1항 및 국토교통부 고시인 '대형공사 등의 입찰방법 심의기준' 제2조는 총공사비 추정가격이 300억 원 이상인 신규복합공종공사("대형공사"), 총공사비 추정가격이 300억 원 미만인 신규복합공종공사중 각 중앙관서의 장이 대안입찰이나 일괄입찰로 진행함이 유리하다고 인정하는 공사("특정공사")의 경우 대안입찰이나 일괄입찰을 할 수 있도록 규정하고 있다.



① 입찰방법 심의 및 결정

15 대형공사 또는 특정공사의 입찰방법을 대안입찰 방식으로 할 것인지 여부는 발주처가 기본설계 전에 1차적으로 결정하고, 집행기본계획서를 국토교통부장관에게 제출하면 이를 중앙건설기술심의위원회에서 심의한 후 최종적으로 확정하게 된다.[9)]

② 입찰공고

16 해당 공사를 대안입찰 방식에 의하여 집행하기로 결정하면, 국토해양부장관은 이를 공고하여야 한다.[10)]

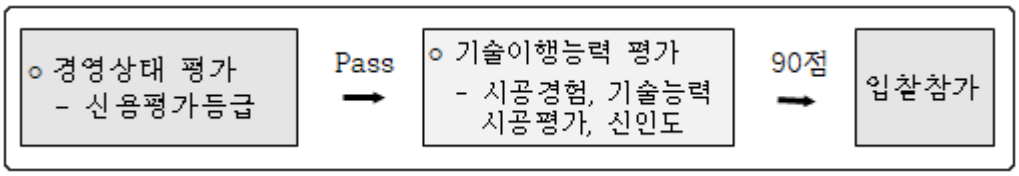
③ 입찰참가자격 사전심사

17 입찰참가자격 사전심사(Pre-Qualification, 이하 'PQ심사'라 한다)란 국가가

9) 국가계약법 시행령 제80조제1항 및 제2항
10) 국가계약법 시행령 제80조제3항 및 제5항

발주하는 경쟁입찰절차에 참가할 자격이 있는지 여부를 사전에 심사하는 절차를 말한다.[11] PQ심사는 경영상태 심사와 기술적 공사이행능력 심사로 구분되며[12] 이를 통과한 자만이 입찰에 참여할 수 있다.

<표 5> 입찰참가 적격자 선정방법



④ 낙찰적격입찰 선정

18 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제출된 대안입찰가격이 입찰자 자신의 원안입찰가격보다 낮고, 총공사 예정가격 이하로서 대안공종에 대한 입찰가격이 대안공종에 대한 예정가격 이하인 대안입찰을 '낙찰적격입찰'로 선정한다.[13]

⑤ 대안 채택 및 낙찰자 결정

19 중앙건설기술심의위원회 또는 설계자문위원회에서 발주처의 의뢰를 받아 기본설계의 적격 여부 및 설계 점수를 평가한다. 발주처는 평가결과를 통지받은 후 적격으로 통지된 대안입찰서 중에서 설계점수가 높은 순으로 최대 6개의 대안(적격으로 통지된 대안이 여섯 개 미만인 경우에는 적격으로 통지된 모든 대안)을 선정한 후 대안설계점수가 원안설계점수보다 높은 것을 대안으로 채택한다.[14]

---

11) PQ심사 제도는 기술적인 난이도가 높은 공종에 대해 입찰참가자격을 엄격하게 평가하여 충분한 기술력을 보유한 업체만 입찰에 참여할 수 있도록 입찰자를 제한하는 제도로서 1993년 7월에 도입되었다. PQ심사의 취지는 사전에 이행능력 여부를 판단함으로써 부실시공 및 공사의 중단 등을 방지하고자 하는 것이다.
12) 국가계약법 시행령 제13조
13) 국가계약법 시행령 제86조 제1항
14) 국가계약법 시행령 제86조 제2항

20 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 원안입찰자와 채택된 대안을 제출한 자 중에서 사전에 입찰공고된 낙찰자 결정방법을 적용하여 낙찰자를 결정한다.[15)]

⑥ 계약체결 및 설계보상비 지급

21 낙찰자가 결정되면, 발주처는 낙찰자로 결정된 자와 계약을 체결하고, 발주처는 탈락자들에게 예산의 범위 안에서 설계보상비를 지급할 수 있다.[16)]

22 대안입찰에서 입찰참가자는 입찰시 입찰서와 함께 대안을 제출하여야 하므로, 낙찰되지 않는 경우 설계비용에 대한 부담이 입찰참가의 제한요인으로 작용할 수 있다. 이에 공공분야의 발주기관들은 국가계약법 시행령 제89조 및 구(舊) '정부 입찰·계약 집행기준'(기획재정부회계예규, 2009.5.8. 개정) 제8조에 의하여, 설계점수 평가결과 낙찰적격입찰로 선정된 자들 가운데 낙찰되지 아니한 입찰자에게는 설계비에 대한 보상으로 총 공사비의 2% 범위 내에서 설계점수가 높은 순으로 일정금액을 지급한다.

<표 6> 설계보상비 지급방식(구 정부입찰·계약집행기준)[17)]

구 분	설계비 보상 (설계점수 높은 순, 총 공사비 대비)
낙찰탈락자가 5명인 경우	0.7%, 0.5%, 0.4%, 0.2%, 0.2%
낙찰탈락자가 4명인 경우	0.7%, 0.5%, 0.4%, 0.2%
낙찰탈락자가 3명인 경우	0.7%, 0.5%, 0.4%
낙찰탈락자가 2명인 경우	0.7%, 0.5%
낙찰탈락자가 1명인 경우	0.5%

15) 국가계약법 시행령 제 86조 제5항
16) 국가계약법 시행령 제89조
17) 구 기준에 의하면, 턴키공사 설계보상비 지급시 설계점수 순위에 따른 일률적인 대가 지급으로 설계우수 여부를 반영하기가 곤란하다는 문제점이 지적되었다. 이에 2010.10.9. 회계예규 개정으로 설계점수 60점 이상에 대해 고정설계비용(0.3%)을 지급하고, 나머지는 설계점수에 연동하여 지급하는 내용으로 개정되어, 턴키공사에 대해 설계보상비를 설계점수에 연동하여 우수설계에 대한 인센티브를 강화하였다. 개정된 설계보상비 지급산식은 설계보상비 = 0.3%+ (설계점수 - 60)/40 ×0.6%이며, 설계보상비 총액이 공사예산의 2%를 초과할 경우에는 산정금액에 따라 비율로 배분한다. 또한 개정 기준은 설계보상비 지급 대상자를 5개사에서 3개사로 축소하였다.

(2) 낙찰자 결정방식

23 대안입찰에서 낙찰자를 결정하는 방식의 유형[18]은 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 대안입찰의 낙찰자 결정방식

종 류		실시설계적격자 결정방식	비 고
최저가 방식		최저가격으로 입찰한 자	
종합 평가 방식	입찰가격 조정방식	입찰가격을 설계점수로 나누어 조정된 가격이 가장 낮은 자	조정가격 = 입찰가격/(설계점수/100)
	설계점수 조정방식	설계점수를 입찰가격으로 나누어 조정된 수치가 가장 높은 자	조정가격 = [설계점수 × 추정가격 (부가세포함)]/입찰가격
	가중치 기준방식	설계점수와 가격점수에 가중치를 부여하여 각각 평가한 결과를 합산한 점수가 최고인 자	

① 최저가방식

24 최저가방식은 원안입찰자와 채택된 대안을 제출한 자 중에서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. 이 방식에 의하면 아래 <표 8>과 같은 경우에는 투찰가격이 제일 낮은 '병'이 낙찰자로 결정된다.

<표 8> 최저가방식의 예시

입찰사	원안/대안	입찰가격	낙찰자
갑	원안	3,500억 원	
을	대안	3,400억 원	
병	원안	3,300억 원	○

② 입찰가격 조정방식

18) 국가계약법 시행령 제85조의2 참조

25 입찰가격 조정방식은 원안입찰자와 채택된 대안을 제출한 자 중에서 입찰가격을 설계점수로 나누어 조정된 수치가 가장 낮은 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. 이 방식에 의하면 아래 <표 9>와 같은 경우 조정가격[=입찰가격/(설계점수/100)]이 제일 낮은 '을'이 낙찰자로 결정된다.

<표 9> 입찰가격 조정방식의 예시

입찰사	설계점수	입찰가격	조정가격	낙찰자
갑	80점	3,500억 원	4,375억 원	
을	90점	3,400억 원	3,777억 원	○
병	80점	3,300억 원	4,125억 원	

③ 설계점수 조정방식

26 설계점수 조정방식은 원안입찰자와 채택된 대안을 제출한 자 중에서 설계점수를 입찰가격으로 나누어 조정된 수치가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. 이 방식에 의하면 아래 <표 10>과 같은 경우 조정점수(=설계점수×추정가격[19]/입찰가격)이 제일 높은 '을'이 낙찰자로 결정된다.

<표 10> 설계점수 조정방식의 예시

입찰사	설계점수	입찰가격	조정점수	적격자
갑	80점	3,500억 원	82.29점	
을	90점	3,400억 원	95.29점	○
병	80점	3,300억 원	87.27점	

④ 가중치 기준방식

27 가중치 기준방식은 원안입찰자와 채택된 대안을 제출한 자 중에서 설계점

19) '추정가격'이란 해당 공구에서 공사비로 추정되는 금액을 의미하며, <표 10>에서 추정가격은 3,600억 원으로 가정하였다.

수와 가격점수에 일정한 가중치를 부여하여 평가한 후 총점이 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. 이 방식에 의하면 아래 <표 11>과 같은 경우 조정점수(=설계가중치 점수+가격가중치 점수[20]))가 제일 높은 '을'이 낙찰자로 결정된다.

<표 11> 가중치 기준방식의 예시

입찰사	설계가중치(설계점수)	가격가중치(입찰가격)	합계	낙찰자
갑	48(80점)	37.71(3,500억 원)	85.71점	
을	54(90점)	38.82(3,400억 원)	92.82점	○
병	48(80점)	40(3,300억 원)	88.00점	

4) 대구도시철도 3호선 건설공사의 특성 및 입찰 현황

가) 모노레일 방식

28 대구도시철도 3호선은 칠곡~범물 23.95km 노선에 30개소의 정류장이 있으며 2014년 하반기 개통을 앞둔 대구의 3번째 도시철도이다. 부산 반송선에 이은 국내 두 번째 국가재정사업 경량전철로서 비용 절감과 사업기간 단축을 위해 국내 최초로 도시형 모노레일로 건설되었다.

29 모노레일은 하나의 궤도주형 위를 차체가 타고 달리는 방식[과좌식(跨座式) 모노레일]과 궤도주형 아래로 차체가 매달려 운행되는[현수식(懸垂式) 모노레일] 방식으로 나누어지는데, 대구도시철도 3호선은 상대적으로 비용이 적게 소요되는 과좌식 모노레일 방식으로 건설되었다.

30 모노레일은 차량이 궤도주형을 감싸고 주행하므로 소음이 상대적으로 적고, 상부 슬라브가 없는 개방된 모양으로 선로가 건설된다는 점에서 기존의 지하철 또는 지하철 차량에서 규격만 축소된 형태라고 할 수 있는 일반 경량전철과는 차이가 있다.

20) 가격 점수=(최저입찰가격/입찰가격)*100, 가중치 점수=가중치*점수, 설계점수와 가격점수의 가중치는 각각 60%, 40%로 가정하였다.

31 모노레일은 1820년대에 영국에서 고안되어 독일, 미국, 일본 등에서 기술이 발달하였으며, 특히 일본의 경우 1958년에 모노레일이 최초로 도입되고 1964년 도시형 모노레일이 등장하는 등 모노레일이 일찍 발전하여 국내 기술자들이 연구를 위해 방문하기도 하였다.

나) 입찰 현황

32 대구도시철도 3호선 건설공사는 제1공구에서 제8공구까지 여덟 개 공구로 나누어져, 2008. 12. 15. 조달청 입찰공고를 거쳐 2009. 4. 14. 입찰이 이루어졌다. 입찰방식은 국가계약법 시행령 제6장 제78조 및 제79조 등에서 정한 대안입찰(부분대안) 방식으로, 낙찰자 결정은 설계점수[21]에 75%, 가격점수[22]에 25%의 비중을 부여하는 '가중치 기준방식'으로 수행되었다.

33 발주처에서 입찰공고를 통하여 대구광역시에 주된 영업소를 두지 않은 사업자의 경우 대구광역시에 주된 영업소를 둔 업체들의 출자비율을 40% 이상으로 하여 공동도급을 하도록 권유함에 따라 제6공구의 한 사업자를 제외하고는 모두 공동수급방식으로 입찰에 참여하였다.

34 각 공구별 PQ 제출시 컨소시엄은 아래 <표 12>와 같다.

<표 12> 공구별 컨소시엄 구성현황

공구	구분	컨소시엄	컨소시엄 구성현황(지분율 : %)
제1공구	낙찰	포스코건설	㈜포스코건설(35),계룡건설산업㈜(--),㈜화성개발(--),㈜대일(--),삼하건설㈜(-),명신종합건설㈜(-) /(주)포스코엔지니어링
	탈락	고려개발	고려(39),미도(--),대덕(--),보국(--),벽산(-),유진(--),청진(--)/(주)동성엔지니어링,(주)신성엔지니어링

21) 12명의 위원이 대안 및 원안설계를 비교평가하고 각 설계의 합계점수를 순위에 따라 5점씩 차등을 두도록 재조정한 후, 최고점 및 최하점을 제외한 10인의 평가점수를 산술평균하여 최종평가점수를 산정하였다. 평가방법 상 설계평가 1, 2순위의 최대 점수 차는 5점이며, 평가가중치(75%)를 반영하는 경우 3.75점에 해당한다.

22) 최저가로 투찰한 업체를 만점(25점)으로 기준하였다.

제2공구	낙찰	지에스건설	지에스건설㈜(36),두산건설㈜(—),코오롱건설㈜(—),㈜삼진씨앤씨(—)/(주)유신,(주)일신이앤씨
	탈락	신동아건설	신동아(70),예진(--),청구(--)/원안
제3공구	낙찰	대우건설	㈜대우건설(50),㈜서한(--),㈜미도종합건설(--),에스디건설㈜(—),㈜신흥건설(--)/(주)도화엔지니어링,(주)효명이씨에스
	탈락	한라	한라(80),청구(--)/(주)동호
제4공구	낙찰	현대건설	현대건설㈜(42),화성산업㈜(—),청진건설㈜(-.-),명신종합건설㈜(-.-),(주)오상건설(-.-),국태종합건설㈜(-.-)/(주)유신
	탈락	삼성물산	삼성(50),도화(--),에스디(--),한라주택(--),팔공(--)
제5공구	낙찰	대림산업	대림산업(54.5),서한(—),신흥(—.-),대덕종합(—),동양종합(—)/(주)건화
	탈락	코오롱건설	코오롱건설(72),흥일(—),홍성(—)/(주)제일엔지니어링종합건축사무소
제6공구	낙찰	에스케이건설	에스케이건설㈜(36),삼환기업㈜(--),화성산업㈜(--),동양종합건설㈜(-),㈜신성종합건설(-),벽산종합건설㈜(-)/(주)동일기술공사
	탈락	대보건설	대보(100)/원안
	탈락	극동건설	극동(100)/원안
제7공구	낙찰	화성산업	화성산업㈜(55),㈜삼진씨앤씨(--),삼아건설㈜(--),㈜신성종합건설(--),유진종합건설㈜(—)/(주)동명기술공단,(주)설화엔지니어링
	탈락	현대산업개발	현산(40),태백(--),삼하(--),반석(--),한진중(--)/(주)선구엔지니어링
제8공구	낙찰	태영건설	㈜태영건설(50),㈜서한(—),㈜대일(—),국태종합건설㈜(--),보국건설㈜(—)/(주)삼보기술단,(주)삼안
	탈락	경남기업	경남(--),흥일(--),반석(--),명가종가(--),홍성(--)/(주)청석엔지니어링,(주)도담이앤씨
	탈락	두산건설	두산(50),동아(—),동화(—)/(주)신성엔지니어링,(주)동림컨설턴트

* 제6공구의 극동건설, 제8공구의 경남기업은 PQ제출 후 입찰에는 참여하지 아니하였다.

35 각 공구별 입찰결과는 아래 <표 13>과 같다.

<표 13> 공구별 입찰결과

공구	낙찰업체	예정가격	낙찰금액	입찰자	입찰금액	투찰률	가격점수(25)	설계점수(75)	종합평점
제1공구	포스코건설	95,843	93,752	포스코건설	93,752	97.81	25	68.83	93.83
				고려개발	93,781	97.84	24.99	66.89	91.88
제2공구	지에스건설	70,252	68,310	지에스건설	68,310	97.23	24.15	69.97	94.12
				신동아건설	66,011	93.96	25	66.22	91.12

제3 공구	대우건설	70,627	67,890	대우건설	67,890	96.12	24.74	68.99	93.73
				한라	67,207	95.15	25	65.67	90.67
제4 공구	현대건설	100,799	99,277	현대건설	99,277	98.48	25	68.40	93.40
				삼성물산	99,290	98.50	24.99	66.96	91.95
제5 공구	대림산업	100,920	97,570	대림산업	97,570	96.68	25	69.38	94.38
				코오롱건설	98.200	97.30	24.83	65.63	90.46
제6 공구	에스케이건설	104,128	101,214	에스케이건설	101,214	97.20	24.28	69.41	93.69
				대보건설	98,325	94.42	25	65.66	90.66
제7 공구	화성산업	68,321	64,105	화성산업	64,105	93.82	24.41	69.68	94.09
				현대산업개발	62,600	91.62	25	65.93	90.93
제8 공구	태영건설	78,356	76,100	태영건설	76,100	97.12	25	68.98	93.98
				두산건설	76,500	97.63	24.86	65.23	90.09

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 공동행위 배경

가) 공공공사 발주물량의 증가

36 2008년부터 2009년까지 민간건설경기가 크게 위축된 반면, 공공공사 발주는 2008년 32조 원에서 2009년도 51조 원으로 약 60% 증가되었다. 특히 2009년 상반기는 대구도시철도 3호선 공사 이외에도 경인운하 사업, 4대강 정비사업, 새만금방수제 사업, 제2경부고속도로 건설사업, 지하철 9호선 연장 등 서울시 발주 6개 사업, 인천도시철도 2호선 사업 등 총공사비가 1조 원이 넘는 대규모 턴키입찰 물량이 유례없이 큰 폭으로 증가한 시기라고 할 수 있다.

37 이에 따라 건설사들은 제한된 시공능력과 재정형편으로 인해 모든 턴키공사에 참여하기 어려운 사정 등을 감안하여 건설사 상호간의 경쟁을 회피하는 방법으로 이익을 극대화하기 위해 노력할 유인이 커지게 되었다. 이러한 상황에서 이 사건 공사는 입찰공고일 이전에 이미 건설경제 등 언론을 통해 건설사들에게 알려졌으며, 각 건설사들은 자신이 참여할 공구를 내부적으로 선택하는 과정에서 입찰결과에 대한 불확실성을 제거하기 위해 다양한 접촉 경로를 통해 경쟁사 참여 동향 등에 대한 정보를 적극 수집하는 한편, 이익을 극대화하기 위하여 경쟁을 회피하는 방법을 적극적으로 모색하게 되었다.

나) 건설사들 간의 상시적인 정보교환 활동

38 대구도시철도 3호선 턴키대안공사(이하 '이 사건 공사'라 한다)의 입찰이 이루어진 2009년을 전후하여 피심인들을 포함한 건설사들은 직급별 담당자들 간의 모임이나 유선연락 등을 통해 이 사건 공사를 포함한 당시의 공공공사 입찰과 관련한 정보를 지속적으로 교환하였다.

39 이러한 사실은 피심인들의 내부 문건 및 임직원의 진술 등을 통해 확인된다. 예를 들어, 포스코건설 토목기획팀에서 2009년 2월 작성한 'Major사 임원 업무분장 & 조직현황'(소갑 제1-1호증)을 보면 포스코건설이 주요 경쟁사 임원들의 업무와 조직현황을 상세하게 파악하고 있었음을 알 수 있다. 또한 대우건설이 2009. 3. 19. 작성한 '동종사 모임 정보공유'(소갑 제1-2호증)에 의하면, 상위 8개 건설사들의 전략기획담당자들이 정기적으로 모임을 갖고, 매월 수주실적 조사, 12월초 수주전망조사, 분기별 수주/매출 조사, 12월 중순 임원조직 변동조사, 1월 중순 경영방침/전략조사 등 다양한 정보를 상호 교환하였음을 알 수 있다. 아울러 포스코건설 전○○ 부장의 진술(소갑 제2-1호증)에 의하면, 상위 10개 건설사와 공공입찰 수주가 많은 일부 중견 건설사들 간에 월별·분기별로 수주실적을 서로 교환하고 있으며, 일반적으로 건설사간에 특정 공구 참여에 대한 정보를 교환하는 것이 관행화되어 있음을 알 수 있다.

<표 14> 포스코건설 전○○ 부장의 진술서[23](소갑 제2-1호증 발췌)

문) 진술인이 말씀하신 수주실적은 어떻게 수집한 것입니까? 답) 상위 10위 업체(BIG 6 포함)와 공공입찰 수주가 많은 일부 중견사 간에 서로 월별, 분기별로 수주실적을 서로 교환하고 있어 이를 활용하였습니다. 문) 진술인은 물량이 대량으로 발주될 경우 대형건설사들 경쟁 피해 입찰에 참여를 한다고 말씀하셨는데, 이 의미는 대형건설사들이 어디에 참여할지 정보가 교환된다는 의미인가요? 답) 일반적으로 건설사간에 어디 공구 참여할지 여부를 상호 의사교환을 하고 있고 일부 건설경제신문에 관심을 갖고 있는 회사들의 명단이 일부 공개되는 경우도 있어 충분히 대형건설사가 참여하는 공구를 피해서 선정할 수 있습니다.

다) 공구분할 등을 통한 경쟁회피

40 2009년경에 건설사들은 단순히 경쟁사들의 참여 공구 등에 대한 정보교환에만 머물지 않고, 대규모 턴키공사의 발주가 예상되면 대형 건설사들을 중심으로 각 건설사가 참여할 공구가 서로 중복되지 않도록 적극적으로 조정하려는 노력을 기울였다. 이러한 사실은 다음과 같이 피심인들의 내부 문건들을 통해 확인된다.

41 현대산업개발이 2011년 7월 작성한 '토목사업본부 운영방안'(소갑 제1-6호증)에 의하면, 2008년부터 2009년까지 기간 동안 비경쟁 수주 실적이 크게 상승하였다고 기술되어 있다. 또한 현대산업개발이 2009년 2월 작성한 '2009년 토목사업본부 업무 보고'(소갑 제 1-7호증)와 2009. 8. 24. 작성한 '중장기 발전전략 수립을 위한 프로젝트'(소갑 제1-8호증)에 의하면, 그 시기에 턴키 및 대안 공사에서 대형 건설사들 간에 물량 배분 및 상호 경쟁 회피를 위한 암묵적인 카르텔이 형성되어 있었다는 사실을 알 수 있다.

<표 15> 2011년 7월 작성 현대산업개발 '토목사업본부 운영 방안'(발췌)

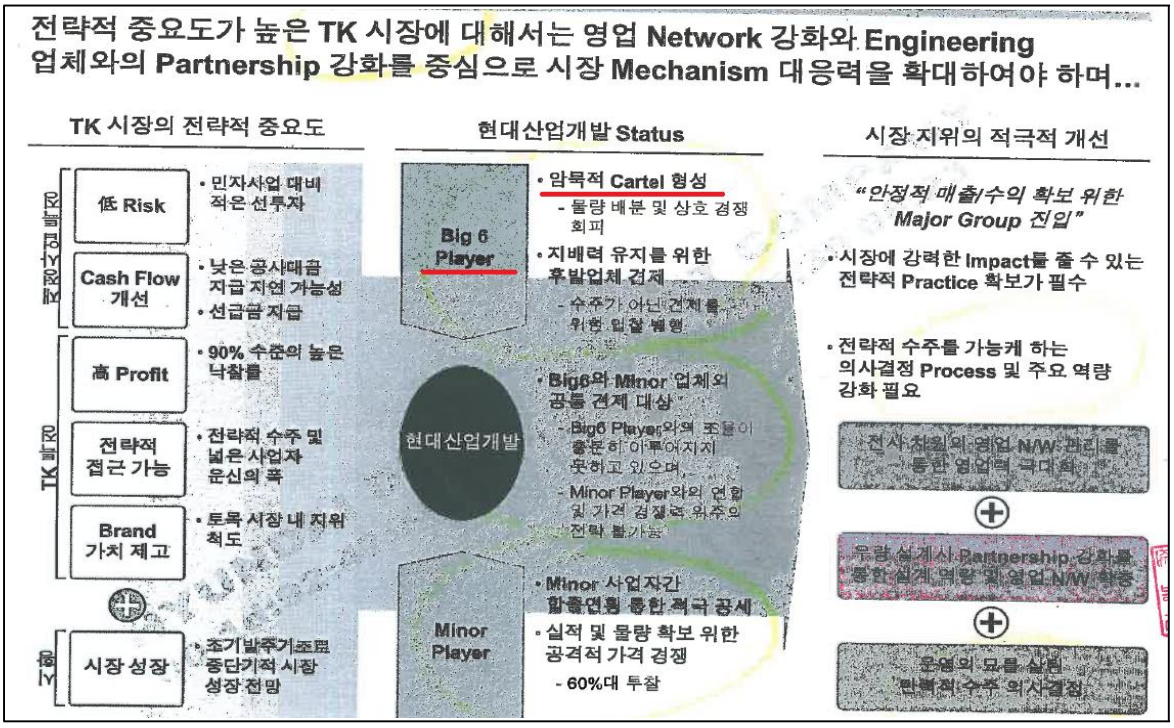
23) '인천도시철도2호선 턴키공사 입찰관련 21개 건설업자의 부당한 공동행위에 대한 건'(공정거래위원회 2014. 2. 25. 의결 제2014-030호)의 조사 과정에서 2013. 7. 16. 진술한 내용이다.

2. TK/대안공사			
기간	I 기('99~'01)	II 기('02~'07)	III기('08~'09)
제도	설계심의위원(3,000명)		
	발주처 주도	발주처 설계심의위원 축소	
실적	시장주도 Big 5 포함 실적 : 1,588억원/년	시장소외 / 고객신뢰 하락 실적 하락 실적 : 579억원/년	시장 재진입 / 비경쟁 수주 실적 상승 실적 : 2,745억원/년

<표 16> 2009년 2월 작성 현대산업개발 '2009년 토목사업본부 업무보고'(발췌)

2) 부문별 수주역량 강화	
수주 달성 방안	
T/K 대안	• 성공률 제고 - 다수공구 분할 발주사업 최우선 참여 - 대형사간 경쟁 지양, 수주실패비용 최소화

<표 17> 2009. 8. 14. 작성 현대산업개발 '중장기 발전전략 수립을 위한 프로젝트'(발췌)



42 포스코건설이 2010년 1월경 작성한 '09년도 턴키현황 분석 및 대책'(소갑 제1-9호증)은 2009년 대형 건설사들이 수주한 토목공사를 경쟁/비경쟁으로 나누고 있

는데, 특히 '토목분야에서 비경쟁 수주가 많고, 공구분할 및 동시발주로 대형사간 경쟁 회피'가 이루어졌다는 것이 확인된다.

<표 18> 2010년 1월 작성 포스코건설 '09년도 턴키현황 분석 및 대책'(발췌)

■ 유형별 수주 분석

(단위 : 억원/건, VAT 제외)

구분	토 목		환 경		건 축		계	
	경 쟁	비경쟁	경 쟁	비경쟁	경 쟁	비경쟁	경 쟁	비경쟁
현 대	2,363 / 3	8,070 /10	-	70 / 1	6,136 / 8	2,139 / 2	8,499 /11	10,279/13
삼 성	7,279 / 8	3,975 / 6	-	-	2,523 / 6	-	9,802/14	3,975/ 6
대 우	5,479 / 5	4,892 / 7	1,035 / 3	135 / 1	1,597 / 2	801 / 1	8,111/10	5,828/ 9
G S	1,987 / 3	5,589 / 9	880 / 3	231 / 1	1,186 / 2	417 / 1	4,053/ 8	6,237/11
대 림	3,280 / 5	4,927 / 7	1,204 / 3	176 / 1	2,676 / 4	679 / 1	7,160/12	5,682/ 9
S K	2,979 / 4	3,458 / 5	-	-	312 / 1	-	3,291/ 5	3,458/ 5
Big6 평균	3,895/4.7	5,152/7.3	520/1.5	102/0.7	2,405/3.8	673/0.8	6,819/10	5,910/8.8
코오롱	2,468 / 6	2,636 / 8	286 / 4	255 / 2	1,423 / 6	272 / 1	4,177/16	3,163/11
당 사	1,363 / 4	4,171 / 6	-	311 / 1	918 / 1	-	2,281/ 5	4,482/ 7

※ 1. 대부분 토목에서 비경쟁 수주가 많음 → 발주물량 증가, 공구분할 및 동시발주로 대형사간 경쟁 회피
2. 설계경쟁이 치열했던 대형건축의 경우 대형사 우위 시장질서 확립
3. 코오롱 등 중견사 수주 성공 요인
- 회원사 참여 확대(당사보다 유리) 및 일부 대표참여 공사 가격경쟁 불사
- 특화 및 틈새시장(환경, 건축 분야 중소형공사) 공략 성공

2) 공구 분할 합의

43 포스코건설, 지에스건설, 대우건설, 현대건설, 삼성물산, 대림산업, 에스케이건설, 현대산업개발 등 8개 피심인들은 이 사건 공사 입찰에 참여하면서 2008년 11월경부터 12월 중순까지 서울역 인근 레스토랑 등에서 두 차례 이상 이루어진 영업팀장들 간의 모임을 통하여 아래 <표 19>와 같이 총 8개 공구 중 7개 공구에 대하여 공구별로 입찰에 참여할 사업자를 서로 협의하여 결정한 사실이 있다. 또한, 위 8개 피심인들은 이와 같이 자신들 간에 합의된 내용대로 2009. 4. 14.에 이루어진 공구별 입찰에 참여하였다. 한편, 제8공구의 경우 위 8개 사업자 중에서 참여를 희망하는 자가 없어 공구분할 대상에서 제외되었으며, 제4공구의 경우 현대건설과 삼성물산이 모두 참여를 희망함에 따라 두 사업자들 간의 경쟁 구도가 형성되었다.[24]

<표 19> 공구분할 합의 내용

공구	1	2	3	4	5	6	7	8
참여사	포스코건설	지에스건설	대우건설	현대건설 삼성물산	대림산업	에스케이건설	현대산업개발	-

44 위와 같이 8개 피심인들이 이 사건 공사 입찰에 참여하면서 사전에 각 사가 참여할 공구를 협의하여 결정하고 그것을 실행한 사실은 다음과 같은 증거를 통해 확인된다.

45 첫째, 아래 <표 20> 내지 <표 22>에서 보는 바와 같이, 당시에 합의를 위한 모임에 직접 참여하였던 에스케이건설의 최○○ 팀장[25], 대우건설의 백○○ 상무[26], 지에스건설의 홍○○ 상무[27] 등 피심인 임직원들이 위와 같은 사실이 있었음을 공통적으로 진술하였다.

<표 20> 2014. 2. 22. 에스케이건설 최○○ 팀장 진술서(소갑 제2-2호증, 발췌)

문) 당시 대구도시철도3호선 공구참여를 위해 경쟁사들과 언제 모임을 가지셨죠? 답) 네, 2008. 11월초부터 12월초까지 두 세 차례 정도 모임을 가졌습니다. 입찰공고후에는 만나지 않은 것으로 기억한다. 문) 모임의 장소는 어디인가요? 답) 첫 번째 모임 장소는 서울역 앞 음식점(팰리스레스토랑) 이었던 걸로 기억합니다. 이후 모임 장소는 정확히 기억나지 않습니다. 문) 당시 모임에 참석한 회사와 담당자를 말씀해 주세요.

24) 이 사건 공사가 총 8개의 공구로 나누어져 발주됨에 따라 참여를 희망하던 8개 대형 건설사들이 모여서 각 건설사별로 1개 공구씩 배분하는 것으로 목표로 조정을 시도하였으나, 제4공구 참여를 희망하던 두 회사가 조정에 실패함에 따라 7개 공구에 대해서만 공구 분할이 성사된 것으로 보인다.
25) 2008~2009년 사이 국내영업팀장으로서 이 사건 공사를 담당하였다.
26) 2008~2009년 사이 국내영업본부 2팀장으로서 이 사건 공사의 수주업무에 관여하였다.
27) 2008~2009년 사이 수주영업1팀장으로서 이 사건 공사의 수주업무를 담당하였다.

답) 현대(이○○부장), 삼성(정○○부장), 대우(백○○부장), 대림(이○○부장), 지에스(홍○○부장), 포스코(민○○부장), 현대산업(이○○부장), 에스케이(최○○부장) 등 8개사 국내영업팀장들이 참석했습니다.

문) 각 사에서 참여하는 공구결정은 어떻게 결정했나요?

답) 1공구는 포스코, 2공구 GS, 3공구는 대우, 4공구는 현대와 삼성, 5공구는 대림, 6공구 SK, 7공구는 현대산업개발이 원하는 것으로 파악되어 겹치는 4공구는 현대와 삼성이 둘이서 알아서 결정하고 공구가 겹치지 않는 6개사는 건설사 각자 원하는 공구에 들어가는 것으로 합의했습니다.

문) 최종 합의된 결과를 말씀해 주세요.

답) 포스코 1공구, GS는 2공구 , 대우는 3공구, 대림은 5공구, SK는 6공구, 현대산업개발 7공구 참여를 합의하였습니다. 다만, 삼성과 현대는 관심공구가 4공구로 겹쳐 양사가 알아서 해결하는 것으로 합의되었습니다.

문) 8개사의 참여 공구가 정해진 후 각 공구별 입찰은 어떻게 진행되었나요. 자세히 말씀해 주세요.

답) 자기 공구 말고 남의 공구에 들어가지 말자고 했으니 각 사에서 알아서 진행하는 것으로 결정되었습니다.

<표 21> 2014. 2. 23. 대우건설 백○○ 상무 진술서(소갑 제2-3호증, 발췌)

문) 모임을 갖게 된 경위를 말씀해주세요.

답) 수주관련 담당자들이 다수 참석한 공식적인 모처의 모임에서 별도의 주도자 없이 대구도시철도 3호선 건과 관련해서 모임을 갖자는 의견이 나왔습니다.

문) 1차 모임에 대해 말씀해 주세요.

답) 2008.12.초 무렵에 서울역인지 종로역 근방에서 한정식당인지 카페인지 정확히 기억은 안납니다. 참석한 회사는 GS건설 홍○○부장, 현대건설 이○○부장, SK건설 최○○부장이며, 이름은 기억나지 않지만 삼성물산 건설부문, 대림산업, 포스코건설, 현대산업개발의 담당자가 참석했습니다.

문) 1차 모임에서 어떤 정보를 교환하였나요.

답) 대구도시철도 3호선의 8개 공구에 건설사가 희망하는 공구를 서로 확인하는 정도였습니다. 대우건설 1공구, GS건설 2공구, 포스코건설 3공구, 삼상물산과 현대건설 4공구, 대림산업 5공구, SK건설 6공구, 현대산업개발 7공구를 희망하였습니다.

문) 8개 공구 중 8공구만 희망하는 건설사가 없는데, 특별한 이유가 있었나요.
답) 아니요. 1차 모임을 갖고서야 8공구를 희망하는 건설사가 없다는 것을 알았습니다.

문) 2차 모임은 언제인가요.
답) 1차 모임 이후 12.23(PQ제출일)전에 만난 것은 확실하지만 정확한 날짜와 장소는 기억하지 못합니다. 1차 모임에 참석한 8개사 중 참석하지 않은 건설사가 있어서 100% 참석은 아니였습니다.

문) 2차 모임의 목적은 무엇인가요.
답) 1차 모임에서 말한 참여희망 공구에 대한 확인과 변동사항 유무 확인이었는데, 1차 모임의 내용과 같았습니다.

문) 대우가 1공구에서 3공구로 변경을 하였는데 무슨 이유인가요.
답) 당시 포스코건설의 신○○상무는 진술인과 대우에서 차량기지 관련 수주영업업무를 같이 한 인연이 있습니다. 신○○상무가 포스코건설이 당초 3공구에서 1공구로 변경하겠다고 하면서 대우가 3공구로 참여할 것을 제안하였습니다. (중략) 이런 기술력을 가지고 있는 포스코건설을 상대로 대우로서는 수주의 확실성이 없기 때문에 포스코건설의 제안에 따라 3공구에 입찰하기로 하였습니다.

<표 22> <u>2014. 2. 21. 지에스건설 홍○○ 상무 진술서(소갑 제2-4호증, 발췌)</u>

문) 당시 사업 수주를 위해 경쟁사들과 모임을 가지셨죠.
답) 네, 2008. 12월초부터 중순까지 두 세 차례 정도 모임을 가졌습니다.

문) 모임의 장소는 어디인가요.
답) 첫 번째 모임 장소는 서울역 부근 음식점 이었던 걸로 기억납니다. 이후 모임은 주로 강남지역 음식점에서 가졌습니다.

문) 당시 모임에 참석한 회사와 담당자를 말씀해 주세요.

답) 제 기억으로는 GS(홍○○ 부장), 현대 이○○ 부장, 대우 백○○ 부장, 삼성 정○○ 부장, 대림 이○○ 부장, SK 최○○ 부장입니다.

문) 포스코건설과 현대산업개발은 참석하지 않았나요.
답) 잘 모르겠습니다.[28]

문) 모임의 목적은 무엇이었나요.
답) 관심 공구에 대한 정보 교환을 통해 각 사별 참여 공구가 겹치지 않도록 협의하는 것이었습니다.

문) 결국, 대형건설사 간 경쟁을 회피하기 위한 목적이었네요.
답) 네, 그렇습니다.

문) 협의 과정을 자세히 말씀해 주세요.
답) 첫 번째 모임에서는 각 사별로 관심 공구에 대한 정보를 교환하였습니다. 이후 한 두 차례의 모임을 통해 참여공구가 겹치지 않도록 합의하였습니다.

문) 최종 합의된 결과를 말씀해 주세요.
답) GS는 2공구, 대우는 3공구, 대림은 5공구, SK는 6공구 참여를 합의하였습니다. 다만, 삼성과 현대는 관심 공구가 4공구로 겹쳐 양사가 알아서 해결하는 것으로 합의되었습니다.

46 둘째, 한진중공업[29]이 2008. 11. 13. 작성한 '대구도시철도3호선 제3공구 대안입찰 참여의 건'(소갑 제1-12호증)이라는 자료에는 '10위권 내 8개 업체간에 참여공구가 조정'되고 있음이 적시되어 있는 바, 이것은 그 당시에 합의에 직접 참여하지 아니한 다른 건설사들도 위의 합의 사실에 대해 알고 있었음을 의미한다.

<표 23> 2008. 11. 13. 한진중공업 '대구도시철도 제3공구 대안입찰 참여의 건'(발췌)

4. 추진 전략

공구명	참여사	추진전략	선정이유

28) 홍○○상무는 이 사건에 대한 심사보고서가 공정거래위원회에 상정된 이후에 제출한 2014. 3. 5.자 진술서를 통해 "…당시의 제반상황을 다시 한번 파악해 보니 포스코 민○○ 부장, 현대산업개발 이○○ 부장도 참석했던 것으로 기억합니다"라고 함으로써 자신의 진술을 정정하였다.
29) (주)한진중공업은 이 사건 공사와 관련하여 당초 제3공구에서 주간사로, 제1공구에서 공동수급사업자로 참여하는 것을 추진하였으나, 결과적으로는 제7공구에서 현대산업개발의 공동수급사업자(지분 20%)로서 참여하였다.

1공구 (대안)	포스코+한진 (대우B)삼환(동일)	1. 구성사 참여 2. 전략적 제휴 협의	1. 대형사간 공구 조정 2. 제휴에 의한 성공률 제고

▼

1. 10위 권내 8개 업체간 참여 공구 조정 2. 대형사간 전략적 제휴로 안정적 수주 확보 및 성공률 제고

47 또한, 위 2. 가. 1). 다)의 <표 16> 내지 <표 18>에서 보는 것과 같이, 현대산업개발 및 포스코건설의 내부 자료들에 기술된 표현들을 통해서 그 시기에 턴키 및 대안 공사에서 대형 건설사들 간에 경쟁을 회피하기 위한 공구분할 행위가 빈번하게 이루어졌다는 사실이 확인되는 바, 이러한 것들도 위의 행위사실을 입증해 줄 수 있는 정황 증거라고 하겠다.

3) 공구별 들러리 합의

48 피심인들 중 제2공구, 제3공구, 제5공구, 제6공구에 참여한 건설사들은 아래 <표 24>와 같이 각 공구별로 사전에 낙찰사 및 들러리사를 정하여 입찰에 참여하였다.[30] 즉, 위 공구분할 합의에 참여한 피심인 8개사 중 지에스건설, 대우건설, 대림산업, 에스케이건설 등 4개사는 자신이 참여하기로 한 공구에서 단일 응찰로 유찰되는 것을 막고 더 유리한 조건으로 낙찰받기 위해 각각 신동아건설, 한라, 코오롱건설[31], 대보건설과 사전에 합의하여 이들로 하여금 해당되는 공구에 형식적으로 응찰하도록 하고, 이를 실행한 사실이 있다.

<표 24> <u>공구별 낙찰사-들러리사 합의 내용</u>

30) 제1공구, 제4공구, 제7공구, 제8공구 등 4개 공구에 있어서는 낙찰사와 탈락사 간에 들러리 합의를 입증할 만한 충분한 증거를 찾지 못하였다.
31) 코오롱건설 주식회사는 2011. 12. 30. 법인명을 코오롱글로벌로 변경하였는바, 이 사건 행위사실을 기술함에 있어서는 변경 전의 법인명을 사용하기로 한다.

공구	1	2	3	4	5	6	7	8
낙찰사	-	지에스건설	대우건설	-	대림산업	에스케이건설	-	-
들러리	-	신동아건설	한라	-	코오롱건설	대보건설	-	-

49 이하에서는 각 공구별로 들러리 합의 및 실행을 입증하는 증거들에 관하여 서술한다.

가) 제2공구: 지에스건설과 신동아건설 간의 합의

50 지에스건설과 신동아건설이 이 사건 공사 제2공구 입찰에 참여하면서 들러리 합의를 하고 이를 실행한 사실에 대해서는, 아래 <표 25> 및 <표 26>에서 보는 바와 같이 지에스건설 홍○○ 상무와 신동아건설 김○○ 업무팀장의 진술을 통하여 그 세부 내용이 확인된다. 즉, PQ제출 마감을 앞두고 지에스건설의 홍○○은 단일 응찰로 유찰되는 것을 막기 위해 신동아건설의 김○○에게 전화로 연락하여 제2공구에 원안입찰로 참가하여 들러리사가 되어줄 것을 요청하였으며, 이에 대해 신동아건설은 다른 대형공사에서 지에스건설의 공동수급사업자로 참여하는 것을 조건으로 들러리사가 되기로 합의하였다. 또한 합의를 실행하는 과정에서 지에스건설은 신동아건설의 컨소시엄 구성을 주선해주었을 뿐만 아니라, 투찰가격도 결정해주었으며, 지에스건설의 직원이 입찰 마감일에 신동아건설을 직접 방문하여 전자투찰과정을 확인하기도 하였다.

<표 25> <u>2014. 2. 21. 지에스건설 홍○○상무 진술(소갑 제2-4호증, 발췌)</u>

문) 홍○○ 상무님께서 신동아건설에 2공구 입찰참여를 요청하셨죠. 답) 네, 제가 요청하였습니다. 상세히 말씀드리면, 신동아건설에서 대안입찰 준비가 되어 있지 않은 것을 알고 원안입찰로 참가하여 경쟁 입찰을 성립시켜 줄 것을 제안하였습니다. 문) 신동아건설 누구에게, 어느 시점에 요청하였나요. 답) 아마 김○○ 차장이나, 이○○ 상무에게 요청을 했을 겁니다. PQ마감하기

직전에 입찰참여를 요청했던 것으로 기억합니다.

문) 입찰참여를 요청한 이유가 무엇인가요.
답) 단일응찰로 유찰이 되는 것을 막기 위해서였습니다.

문) 대구도시철도 3호선의 낙찰방식이 설계평가의 비중(75%)이 높은 가중치 기준방식임을 감안할 때, 원안설계로 입찰에 참여하는 신동아건설은 낙찰가능성이 희박하다는 것을 충분히 예상하셨죠.
답) 네, 그렇습니다. 원안으로 입찰에 참여하면 도저히 이길 수 없다는 것을 인지하고 있었습니다.

문) 낙찰의 가능성이 희박하다는 것을 인지했음에도 원안으로 입찰에 참여해 줄 것을 요청했다는 것은 사실상 '들러리' 입찰을 원했던 거죠.
답) 네, 그렇습니다.

문) 결론적으로는 '들러리'가 실행이 된 거네요.
답) 네, 그렇습니다.

<표 26> 2014. 2. 25. 신동아건설 김○○ 업무팀장 진술(소갑 제2-6호증, 발췌)

문) GS건설에서 들러리 참여 부탁을 한 것은 언제인가요.
답) 정확한 날짜는 기억이 안 나지만, 입찰공고 직후였을 겁니다.

문) 김○○ 부장님께서 직접 부탁을 받으신 거죠. GS건설의 누구에게 부탁을 받았나요.
답) 네, 제가 부탁을 받았습니다. GS건설의 홍○○ 부장이 전화로 들러리 참여를 부탁하였습니다.

문) 홍○○ 부장이 부탁한 내용을 말씀해 주세요.
답) 유찰방지를 위해 대구도시철도 3호선 2공구 입찰에 참여해 줄 것을 부탁하였습니다.

문) 컨소시엄 구성은 어떻게 했나요.
답) GS건설에서 대구 지역업체인 청구개발(주), 예진개발(주)와 컨소시엄을

구성할 수 있도록 주선해 주었습니다. 우리 측에서 컨소시엄 구성업체를 찾아 줄 것을 부탁하였습니다. 문) 투찰가격은 어떻게 결정되었나요. 답) GS건설에서 저에게 알려준 금액으로 투찰하였습니다. 입찰서 제출 마감일(2009.4.14.) 전에 GS측에서 2~3회 유선 연락을 해 왔습니다. 문) GS건설에서 신동아건설의 전자투찰 결과를 확인했죠. 답) 2009. 4. 14. 오전 GS건설 직원이 직접 방문하여 우리 회사의 전자투찰 과정을 확인했던 것으로 기억합니다. 투찰금액과 내역서를 제대로 제출했는지 여부를 확인하였습니다. 문) 당시 들러리 대가는 무엇이었나요. 답) 대형공사에서 GS건설의 공동수급체로 일정 부분 사업에 참여할 수 있는 기회를 얻을 수 있었습니다.

51 이 밖에도, 지에스건설과 신동아건설이 이 사건 공사 제2공구 입찰에 참여하면서 들러리 합의를 한 사실은 다음과 같은 증거들을 통해서도 인정된다.

52 첫째, 지에스건설이 입찰일 이전인 2009. 3. 10. 작성한 '2009년 영업 추진 계획 및 추정 실적 검토 보고'(소갑 제1-17호증) 자료를 보면, 'Ⅲ. 수주 추정(토목 국내)' 부분에서 이 사건 공사인 대구도시철도3호선 제2공구를 'A(수주확실) 80~100%'로 분류하고 있는 바, 이것은 입찰일 이전에 이미 지에스건설이 낙찰자로 결정되어 있었기 때문에 가능한 것이었다.

53 둘째, 신동아건설의 '2009년 사업계획서'(소갑 제1-22호증)를 보면, '2-1. 현장별 수주 및 계약 계획'의 'T/K 및 대안' 부분에서 이 사건 공사에 대해서는 전혀 언급하고 있지 아니한 바, 이것은 사업계획서에 포함시킬 필요가 없는 들러리 입찰이었기 때문이라고 할 수 있다.

54 셋째, 이 사건 공사 입찰은 설계에 75%의 가중치가 부여되는 대안입찰 방식임에도 불구하고 신동아건설은 대안설계를 위해서 아무런 비용을 지출하지 아

니하고 원안설계를 그대로 제출하였는바, 신동아건설은 당초부터 이 사건 공사를 수주할 의사가 없이 형식적으로 입찰에 참여한 것이었다.

55 넷째, 비엔에스엔지니어링[32] 대표이사 김○○이 작성한 '2008턴키대안민자_08.12.16(화일명)'(소갑 제1-19호증)에 의하면, 아래 <표 27>과 같이 제2공구와 관련하여 'GS, 코오롱, 두산[33]'은 '1'로, '신동아'는 'S'[34]로 표기하고 있는 바, 이것을 통해 당시에 신동아건설이 제2공구에서 들러리로 입찰에 참여할 것이라는 정보가 설계용역회사에게까지 알려져 있었음을 알 수 있다.

<표 27> 비엔에스엔지니어링의 2008턴키대안민자_08.12.16(화일명)

입찰일	공사명	참여회사		
2009.4.14	대구지하철3호선 1공구	1	포스코,계룡 고려	
2009.4.14	대구지하철3호선 2공구	1 s	GS,코오롱,두산 신동아	
2009.4.14	대구지하철3호선 3공구	1 s	대우 한라	도화
2009.4.14	대구지하철3호선 4공구	1	현대,화성 삼성	
2009.4.14	대구지하철3호선 5공구	1 s	대림,서한 코오롱	
2009.4.14	대구지하철3호선 6공구	1 s	SK,삼환,화성 극동 대보	
2009.4.14	대구지하철3호선 7공구	1	현산,한진중 화성	선구,BnSE
2009.4.14	대구지하철3호선 8공구	1	두산,동아	신성

32) (주)비엔에스엔지니어링은 당초 제7공구 현대산업개발의 서브설계사로 선구엔지니어링과 함께 참여할 예정이였으나, 현대산업개발이 원안을 제출하기로 결정함에 따라 설계계약이 이루어지지 아니하였다.
33) 코오롱건설과 두산건설은 지에스건설 컨소시엄에 공동수급사업자로 참여하였다.
34) 'S'는 들러리라는 의미의 영어 단어 'sidekick'의 첫 글자이며, 김○○ 대표이사도 진술을 통해 이것을 인정하였다.(소갑 제2-8호증 2014. 2. 13. 비엔에스엔지니어링 김○○ 대표이사 진술서 참조)

			태영 경남	

다섯째, 두산건설[35]에서 이 사건 공사와 관련하여 작성한 2009. 2. 9. '착수보고' 및 2009. 3. 16. '중간보고'(소갑 제1-21호증)에 의하면, 공구별 참여사 항목에 'GS, 신동아'로 낙찰사인 지에스건설은 진하게 표기하고 탈락한 신동아건설은 연하게 표기되어 있는 바, 이것은 두산건설에서 입찰일 이전에 이미 제2공구에서는 자신이 공동수급사업자로 참여하고 있는 지에스건설 컨소시엄이 수주할 것으로 전망하면서 신동아건설은 들러리로만 참여할 것임을 인지한 상태에서 작성하였기 때문이라고 할것이다.[36]

<표 28> 2009. 2. 9. 두산건설의 '착수보고(8공구)'(발췌)

* 2009. 3. 16. '중간보고'의 각 공구별 참여사 현황도 이것과 동일하다.

나) 제3공구: 대우건설과 한라 간의 합의

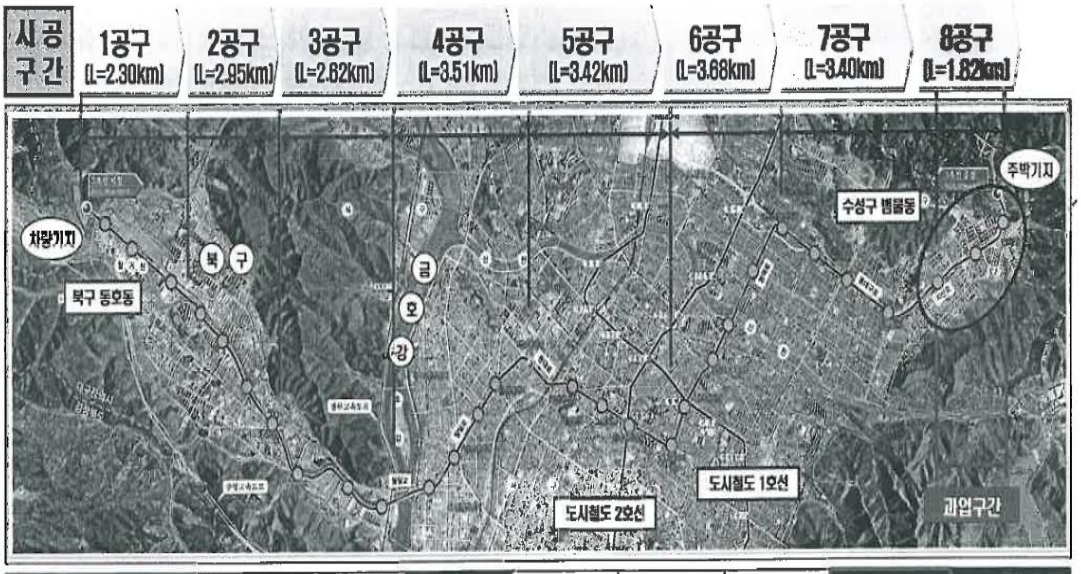
56 대우건설과 한라가 이 사건 공사 제3공구 입찰에 참여하면서 들러리 합의를 하고 이를 실행한 사실은 아래 <표 29>에서 보는 바와 같이 대우건설의 김○○ 부장과 신○○ 차장의 진술 내용을 통하여 확인된다. 즉, 대우건설과 한라가 각각 낙찰사와 들러리사가 되기로 결정하고, 대우건설은 적극적으로 대안설계를 마련하였으나 한라는 설계원안을 거의 그대로 제출하기로 하여 이를 실행하였으며, 또한 대우건설에서 두 회사의 투찰가격을 결정하여 한라에 통보하여 그대로 실행하였다. 한편, 한라도 이 사건에 대한 공정거래위원회의 심의과정에서 이러한 사실에 대하여 모두 인정하였다.

35) 두산건설(주)는 이 사건 공사와 관련하여 제2공구에서 지에스건설 컨소시엄에 참여하였고, 제8공구에서는 주간사로서 참여하여 탈락하였다.

36) 이 문건에는 제2공구 외에도 제3공구, 제5공구, 제6공구, 제7공구에 있어서는 실제 낙찰받은 건설사 이름이 진하게 표기되어 있는 반면, 제1공구, 제4공구, 제8공구에 있어서는 복수의 참여사들이 모두 진하게 표기되어있는데, 이처럼 참여사들이 모두 진하게 표기된 공구에서는 실제로 경쟁구도가 형성되어 있음을 나타낸다고 볼수 있다. 이 문건을 직접 작성한 자는 제8공구 두산건설 컨소시엄에 참여한 (주)신성엔지니어링의 강○○ 상무이며, 강○○ 상무는 두산건설에서 파견 나온 합동사무소 총괄관리자 연○○부장(또는 김○○과장)과 협의하여 이와 같이 공구별로 낙찰이 유력한 사업자를 진하게 표기한 것이라고 진술하였다.(소갑 제2-10호증, 신성엔지니어링 강○○ 상무 진술서 참조)

노선현황 1. 사업개요

◎ 대구도시철도 3호선 노선도 : 2014년 10월 전구간 개통목표



구 분	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	8공구	계
연 장	2.30km	2.95km	2.62km	3.51km	3.42km	3.68km	3.40km	1.82km	23.7km
구조물	정거장 3개소 차량기지 1개소	정거장 4개소	정거장 3개소	정거장 4개소	정거장 5개소	정거장 5개소	정거장 3개소	정거장 3개소 주박기지 1개소	정거장 30개소 차량기지 1개소 주박기지 1개소
공사비	1115.59억원	803.46억원	810.23억원	1179.87억원	1168.51억원	1190.98억원	794.68억원	926.68억원	7990억원
기초금액	929.20억원	655.97억원	652.66억원	953.93억원	961.06억원	966.32억원	638.27억원	749.92억원	6507.33억원
참여사	포스코, 고려	GS, 신동아	대우, 한라	현대, 삼성	대림, 코오롱	SK, 극동, 대보	화성, 현대산업	두산, 태영	

<표 29> 대우건설 김○○ 부장 및 신○○ 차장 진술(소갑 제2-5호증)

<2014. 2. 24. 김○○ 기술팀 부장 진술서(발췌)>

"… 본 건 공사의 PQ제출일인 2008. 12. 23. 이전에, 이미 대우건설(낙찰자)과 한라건설(들러리)이 3공구에 참여하기로 결정되어 있었고, … 대우건설은 정거장 설계의 경제성 및 기술력을 고려하여 적극적으로 대안설계(강재 대신 콘크리트를 사용하는 등 정거장 폭을 줄일 수 있는 방안)를 마련하기로 한 반면, 한라건설은 설계원안을 거의 그대로 제출하기로 하였고 이를 실행하였습니다."

<2014. 2. 24. 신○○ 영업기획팀 차장 진술서(발췌)>

"…PQ제출시점 이전부터 대우건설이 낙찰자로, 한라건설이 들러리로 결정되어 있던 것으로 이해하고 있었습니다. … 2009. 4. 12.~13. 무렵, 한라건설의 영업 관련 담당자에게 전화를 하여, 한라건설에서 3공구의 원안 대비

82.95%로 투찰가격을 결정해 줄 것을 요청한 사실이 있습니다. 이후 대우건설은 83.79%, 한라건설은 본인이 요청한 바에 따라 82.95%로 3공구 투찰가격을 결정 및 실행한 사실이 있습니다.”

57 이 밖에도, 대우건설과 한라가 이 사건 공사 제3공구 입찰에 참여하면서 들러리 합의를 한 사실은 다음과 같은 증거들을 통해서도 인정된다.

58 첫째, 한라의 ‘2009년~2011년 수주 계획 및 2009년 사업계획서’(소갑 제1-23호증)를 보면, ‘2009년~2011년 수주 계획’ 중 ‘1-2. 2009년 월별/조직별/공종별 수주 계획’ 부분 및 ‘2009년 사업계획서’ 중 ‘2-3. 토목공사 계획’ 부분에는 이 사건 공사가 포함되어 있지 아니한 바, 이것은 사업계획서에 포함시킬 필요가 없는 들러리 입찰이었기 때문이라고 할 수 있다.

59 둘째, 한라의 ‘월례회의(20090130)(화일명)’ 및 ‘090204수주회의(화일명)’(소갑 제1-24호증)에 의하면, 아래 <표 30>과 같이 ‘TK/대안 주요업무현황’과 관련하여 한라가 입찰에 참여한 7~8건의 공사에 대하여 참여사를 표기하면서 한라가 주간사 또는 서브사로서 참여하여 수주한 공사는 ‘1. 한라’ 로 표기한 반면, 수주 하지 못한 대구도시철도3호선 제3공구와 경인운하사업 제2공구는 ‘2. 한라’로 표기되어 있는바, 이는 입찰일 이전에 이미 자신이 들러리사로만 참여한다는 사실을 인지하고 있었기 때문이라고 할 수 있다.

<표 30> 한라 월례회의(20090130) 및 090204수주회의(화일명)(소갑 제1-24호증, 발췌)

본 부 : 토목사업본부

구 분	주 요 업 무 현 황
TK/대안	6) 인천도시철도 2호선 201공구 건설공사(TK, 인천광역시) - 공 사 비 : 871억 - 입 찰 일 : 2009. 04. 10 - 심 의 일 : 2009년 5월 - 심의방법 : 가중치방식(설계50 : 가격50) - 참 여 사 : 1. ○○○(--)+한라(--)+○○(--)+○○(--)+○○(--)/--ENG 2. ○○(--)+○○(30)+○○(--)+○○(--)/○○ 7) 대구 도시철도 3호선(3공구) (대안, 대구도시철도) - 공 사 비 : 810억

	- 입 찰 일 : 2009. 04. 14 - 심 의 일 : 2009년 5월 - 심의방법 : 가중치방식 (설계75 : 가격25) - 참 여 사 : 1. ○○(--)+○○(--)+○○(--)+○○(--)/○○ 2. 한라(--)+○○○○(--)/○○ 8) 경인운하사업 제2공구 시설공사(TK, 수자원공사) - 공 사 비 : 1,710억 - 입 찰 일 : 2009. 05. 04 - 심 의 일 : 2009년 5월 - 심의방법 : 가중치방식(설계70 : 가격30) - 참 여 사 : 1. ○○(--)+○○○(--)+○○(--)+○○(--)+○○(-)+○○(-)/○○ 2. 한라(--)+○○(--)+○○(--)/○○

60 셋째, 비엔에스엔지니어링 대표이사 김○○이 작성한 '2008턴키대안민자_08.12.16(화일명)'(소갑 제1-19호증)에 의하면, 위 <표 27>에서 보는 것과 같이 제3공구와 관련하여 '대우'는 '1'로, '한라'는 'S'로 표기하고 있는 바, 이것을 통해 당시에 한라가 제3공구에서 들러리사로 입찰에 참여할 것이라는 정보가 설계용역 회사에게까지 알려져 있었음을 알 수 있다.

61 넷째, 두산건설에서 이 사건 공사와 관련하여 작성한 2009. 2. 9. '착수보고' 및 2009. 3. 16. '중간보고'(소갑 제1-21호증)에 의하면, 위 <표 28>에서 보는 것과 같이 공구별 참여사 항목에 '대우, 한라'로 낙찰사인 대우건설은 진하게 표기하고 탈락한 한라는 연하게 표기되어 있는 바, 이것은 두산건설에서 입찰일 이전에 이미 제3공구에서는 대우건설이 수주할 것으로 전망하면서 한라는 들러리사로만 참여할 것임을 인지한 상태에서 작성하였기 때문이라고 할 것이다.

다) 제5공구: 대림산업과 코오롱건설 간의 합의

62 대림산업과 코오롱건설이 이 사건 공사 제5공구 입찰에 참여하면서 들러리 합의를 하고 이를 실행한 사실은 다음과 같은 증거들을 통해서 인정된다.

63 첫째, 대림산업 토목영업팀에서 2009년 7월에 상반기 수주 실적을 점검하기 위하여 작성한 'PM회의' 자료(소갑 제1-18호증)에는 아래 <표 31>과 같이 6

대 건설사들의 '상반기 실적점검(토목T/K실적)' 내역이 포함되어 있다. 여기서 대림산업은 자신이 낙찰받은 이 사건 공사인 '대구지 3-5(532)'를 '완화'[37]로 분류하였는바, 이것은 대림산업이 제5공구를 경쟁하지 아니하고 비경쟁으로 수주하였다는 것을 뜻하므로 코오롱건설이 들러리사로 입찰에 참여하였음을 인정하고 있는 것으로 이해된다.

64

<표 31> 2009. 7. 27. 대림산업 'PM회의'(발췌)

구분	현대		대우		GS	
	심화	완화	심화	완화	심화	완화
수주	대구지 3-4(4/17)	인천211(388)		대구지 3-3(339) 인천지 207(525)		대구지 3-2(246) 인천지 205(372)
실패		인천지207		인천지209		인천지211

구분	대림		SK		삼성	
	심화	완화	심화	완화	심화	완화

37) 대림산업은 각 건설사별로 입찰에 참여한 공사들을 '심화'와 '완화'라는 두 개 항목으로 분류하고 있는데, 여기서 '심화'는 경쟁 심화, '완화'는 경쟁 완화 또는 비경쟁의 의미로 사용되었다. 이 문건의 작성에 직접 관여한 대림산업의 김○○ 부장도 심화/완화의 의미에 대해 합리적으로 설명하지 못하였으나, 제3자가 이 자료의 내용을 보면 충분히 위와 같이 해석할 수 있을 것이라고 진술하였다.(소갑 제2-7호증, 대림산업 김○○ 부장 진술서 참조) 또한 공정거래위원회(2014. 2. 25. 의결)가 들러리 담합이 있었다는 사실을 인정한 인천지하철 2호선 각 공구들이 모두 '완화'로 표기(낙찰사인 경우에는 '수주'로 들러리사인 경우는 '실패'로 기재함)되어 있을 뿐만 아니라, 이 사건 공사와 관련하여 해당 피심인들이 들러리 합의가 있었음을 인정하고 있는 제2공구, 제3공구, 제6공구가 모두 '완화'로 분류되어 있는 점도 '완화'가 '비경쟁'의 의미로 사용된 것임을 확인시켜 준다.

수주		대구지 3-5(532) 인천지 214(367)		인천지 209(497) 대구지 3-6(366)		인천지 213(416)
실패				인천지203	대구지3-4	

65 둘째, 코오롱건설은 이 사건 공사와 관련하여 제2공구에서 지에스건설의 공동수급사업자로 참여하여 낙찰을 받았고, 제5공구에서는 주간사로 참여하여 탈락하였는데, 각 공구에서 설계용역업체와 체결한 계약 내용에 상당한 차이가 발견된다. 즉, 제2공구에서는 공사금액의 3.13%(2,512백만 원)를 설계용역비로 지불한 반면, 제5공구에서는 공사금액의 1.86%(2,180백만 원)만을 지불하고 성공불(8억 원)을 별도로 설정하는 방식으로 계약을 체결하였다. 코오롱건설은 이와 같이 하여 제5공구에서 설계용역비를 절감할 수 있었는바, 자신이 들러리사로 참여하는 것임을 감안하여 이와 같이 설계용역계약을 체결하였을 것으로 보인다. 또한, 제5공구에 대한 설계평가 결과 평가위원 12명 전원이 대림산업에 대해 코오롱건설보다 높은 점수를 부여하였는바, 이러한 사실도 코오롱건설이 들러리사임을 고려하여 최선을 다해 대안설계를 마련하지 않았기 때문이라고 할수 있다.

66 셋째, 비엔에스엔지니어링 대표이사 김○○이 작성한 '2008턴키대안민자_08.12.16(화일명)'(소갑 제1-19호증)에 의하면, 위 <표 27>에서 보는 것과 같이 제5공구와 관련하여 '대림'은 '1'로, '코오롱'은 'S'로 표기하고 있는 바, 이것을 통해 당시에 코오롱건설이 제5공구에서 들러리사로 입찰에 참여할 것이라는 정보가 설계용역회사에게까지 알려져 있었음을 알 수 있다.

67 넷째, 두산건설에서 이 사건 공사와 관련하여 작성한 2009. 2. 9. '착수보고' 및 2009. 3. 16. '중간보고'(소갑 제1-21호증)에 의하면, 위 <표 28>에서 보는 것과 같이 공구별 참여사 항목에 '**대림**, 코오롱'으로 낙찰사인 대림산업은 진하게 표기하고 탈락한 코오롱건설은 연하게 표기되어 있는 바, 이것을 통해 두산건설이 입찰일 이전에 이미 제5공구에서는 대림산업이 수주할 것으로 전망하면서 코오롱건설은 들러리사로만 참여할 것임을 인지하고 있었음을 알 수 있다.

라) 제6공구: 에스케이건설과 대보건설 간의 합의

68 에스케이건설과 대보건설이 이 사건 공사 제6공구 입찰에 참여하면서 들러리 합의를 하고 이를 실행한 사실은 아래 <표 32> 및 <표 33>에서 보는 바와 같이 에스케이건설 최○○ 팀장과 대보건설 나○○ 이사의 진술을 통하여 확인된다. 즉, 에스케이건설은 입찰 공고일 이후에 유찰을 막기 위해서 최○○ 팀장이 대보건설 나○○ 팀장에게 연락하여 원안설계로 형식적으로 입찰에 참여해 달라고 요청하였으며, 대보건설은 이를 수락하여 에스케이건설이 결정해서 알려준 투찰률대로 입찰에 참여하였다.

<표 32> 2014. 2. 22. 에스케이건설 최○○팀장 진술(소갑 제2-2호증, 발췌)

문) 대보건설은 6공구에 어떻게 참여하게 되었나요? 답) 유찰을 막기 위해서 대보건설 나○○팀장에게 원안으로 들러리로 참여해 달라고 부탁했습니다. 문) 대보건설에게 왜 원안으로 들어와 달라고 얘기했나요? 답) 유찰방지를 위한 목적으로 대보건설에게 부탁했기 때문에 떨어질 것인데 굳이 설계사를 구해서 대안으로 들어올 이유가 없다고 생각했습니다.

<표 33> 2014. 2. 24. 대보건설 나○○이사 진술(소갑 제2-12호증, 발췌)

문) 대보건설은 6공구에 어떻게 참여하게 되었나요. 답) 대구도시철도3호선 6공구에 대해서 대보건설은 관심을 가지고 있지 않았었는데 2008.12월초경 에스케이건설의 최○○ 부장으로부터 원안으로 입찰 참여해달라고 요청 연락을 받고 참여하게 되었습니다.

문) 에스케이건설은 대보에게 왜 원안으로 들어와 달라고 얘기했나요.
답) 특별한 사유는 없었습니다. 대보건설이 그 당시 참여 자격을 가지고 있었고, 원안으로 입찰 참여시 설계비 등이 소요되지 않아 부담이 없으니 참여해달라고 요청했던 것 같습니다.

문) 대구도시철도 3호선의 낙찰방식이 설계평가의 비중(75%)이 높은 가중치 기준방식임을 감안할 때, 원안설계로 입찰에 참여하는 대보건설로서는 낙찰이 안 될 것을 충분히 알았겠네요.
답) 네. 그렇습니다.

문) 대보건설은 대구도시철도3호선 6공구 공사에서 에스케이건설의 요청을 받아 낙찰 받을 수 없을 것을 알면서도 참여한 들러리 참여사가 맞나요.
답) 예. 맞습니다.

문) 대보건설이 참여한 6공구 투찰율이 94.42%였는데 투찰율은 어떻게 결정되었나요.
답) 에스케이건설의 최○○ 부장이 저에게 유선상으로 투찰율을 알려줘서 그대로 입찰에 참여했습니다.

69 이 밖에도, 에스케이건설과 대보건설이 이 사건 공사 제6공구 입찰에 참여하면서 들러리 합의를 한 사실은 다음과 같은 증거들을 통해서도 인정된다.

70 첫째, 이 사건 공사 입찰은 설계에 75%의 가중치가 부여되는 대안입찰방식임에도 불구하고 대보건설은 대안설계를 위해서 아무런 비용을 지출하지 아니하고 원안설계를 그대로 제출하였는바, 대보건설은 당초부터 이 사건 공사를 수주할 의사가 없이 형식적으로 입찰에 참여한 것이었다. 또한 대보건설은 단독 주간사로 참여한 반면, 에스케이건설은 다른 6개사와 컨소시엄[38]을 구성하여 참여하였는바, 두 회사의 객관적인 시공능력 차이를 고려할 때 대보건설이 에스케이건설을 상대로 단독으로 입찰에 참여하는 것은 수주할 의지가 전혀 없었음을 보여주는 증거라고 할 수 있다.

38) 에스케이건설(36)+삼환기업㈜(20)+화성산업㈜(20)+동양종합건설㈜(8)+㈜신성종합건설(8)+벽산종합건설㈜(8)+(주)동일기술공사

71 둘째, 비엔에스엔지니어링 대표이사 김○○이 작성한 '2008턴키대안민자_08.12.16(화일명)'(소갑 제1-19호증)에 의하면, 위 <표 27>에서 보는 것과 같이 제6공구와 관련하여 'SK, 삼환, 화성'은 '1'로, '극동[39]' 및 '대보'는 'S'로 표기하고 있는 바, 이것을 통해 당시에 대보건설이 제6공구에서 들러리사로 입찰에 참여할 것이라는 정보가 설계용역회사에게까지 알려져 있었음을 알 수 있다.

72 셋째, 두산건설에서 이 사건 공사와 관련하여 작성한 2009. 2. 9. '착수보고' 및 2009. 3. 16. '중간보고'(소갑 제1-21호증)에 의하면, 위 <표 28>에서 보는 것과 같이 공구별 참여사 항목에 'SK, 극동, 대보'로 낙찰사인 에스케이건설은 진하게 표기하고 탈락한 대보건설은 연하게 표기되어 있는 바, 이것을 통해 두산건설이 입찰일 이전에 이미 제6공구에서는 에스케이건설이 수주할 것으로 전망하면서 대보건설은 들러리사로만 참여할 것임을 인지하고 있었음을 알 수 있다.

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 2. (생략)
3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위
4. ~ 7. (생략)
8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위
9. (생략)

② ~ ④ 생략

39) 극동건설(주)는 제6공구에 PQ 신청서를 제출하였으나 입찰에는 참여하지 아니하였다.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령(2008. 6. 25. 대통령령 제20884호로 개정된 것, 이하 '시행령'이라 한다)

제33조 (경매・입찰 담합의 유형) 법 제19조 (부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

73 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는, 첫째 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건 해당 여부

가) 합의의 존재여부

74 법 제19조의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 발생하는 의사의 합치를 말한다. 여기에서 '의사의 합치'라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약・승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.[40]

40) 서울고등법원 2001.12.11. 선고 2000누16830 판결

75 위 가. 2)에서 살펴본 바와 같이, 포스코건설, 지에스건설, 대우건설, 현대건설, 삼성물산, 대림산업, 에스케이건설, 현대산업개발 등 피심인 8개사는 이 사건 공사 입찰에 참여하면서 공구별로 입찰에 참여할 사업자를 사전에 서로 협의하여 결정한 사실이 있는바, 이는 위 피심인 8개사의 임직원 진술, 같은 피심인들 및 기타 건설사들이 작성한 문건 등의 내용을 통해 입증된다.

76 이와 같은 행위는 입찰 자격을 갖춘 사업자들이 공정한 조건하에서 자유롭게 입찰에 참여하는 것을 제한하는 것으로서, 법 제19조 제1항 제3호에 규정된 "거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위"를 할 것을 합의한 것으로 인정된다.

77 또한, 위 가. 3)에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 공사 중 제2공구, 제3공구, 제5공구, 제6공구 입찰에 참여한 피심인들(8개사)은 각 공구 입찰에서 사전에 낙찰예정사와 들러리사를 결정하여 입찰에 참여한 사실이 있는바, 이는 각 공구별로 관련 피심인들의 임직원 진술, 같은 피심인들 및 기타 건설사 및 설계용역회사들이 작성한 내부 문서 등의 내용을 통해 입증된다.

78 이와 같은 행위는 입찰에서 낙찰자를 결정하는 것으로서 법 제19조 제1항 제8호에 규정되어 있는 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"를 할 것을 합의한 행위에 해당한다.

나) 부당하게 경쟁을 제한하는지 여부

(1) 경쟁제한성의 의미

79 경쟁제한성이란 사업자들이 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조

건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말하며, 공동행위가 경쟁을 제한하는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[41]

80 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로서 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[42] 또한, 입찰가격과 낙찰자 결정에 관한 합의는 응찰과정에서의 자유로운 가격경쟁을 제한하고 그로 인하여 당해 입찰에서의 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[43]

(2) 경쟁제한성 여부

81 이 사건의 경우 입찰에 참여할 수 있는 자격을 갖춘 사업자가 제한된 상황에서 피심인 8개사가 참여할 공구를 사전에 배분하고, 제2공구, 제3공구, 제5공구, 제6공구의 경우 각 공구별로 관련 피심인들이 낙찰사와 들러리사를 사전에 결정하여 형식적으로 입찰에 참여하였는바, 피심인들의 이 같은 합의는 입찰 참여자 간의 경쟁을 제한하여 안정적인 수익을 창출하기 위한 목적 이외에 다른 의도를 찾아 볼 수 없는 점, 실제로도 피심인들의 이 같은 행위들로 인해 이 사건 공사와 관련한 입찰에서 실질적으로 경쟁이 감소하여 피심인들의 의사에 따라 낙찰자가 결정되는 일이 발생하여 경쟁입찰 제도가 무력화되는 결과가 초래된 점, 특히 공구분할에 참여한 피심인 8개사는 상위 10대 회사에 포함되는 건설사들로서 공공건설시장에 지대한 영향을 미칠 수 있는 입장에 있다는 점 등을 종합적으로 고

41) 대법원 2006.11.9. 선고 2004두14564 판결
42) 대법원 2009.3.26. 선고 2008두21058 판결
43) 서울고등법원 2006.1.11. 선고 2005누6289 판결

려할 때, 피심인들의 이 사건 각 공동행위는 대구도시철도 3호선 입찰시장에서 경쟁을 직접적으로 제한하는 효과만을 야기할 뿐이고 경제적 효율성 효과는 전혀 없는 것이 명백하므로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

3) 피심인 주장에 대한 검토

82 이 사건 공구분할 합의와 관련하여 일부 피심인들은 ① 이미 알려진 각 건설사별 희망 공구를 확인하였을 뿐 공구분할 합의를 한 것은 아니며, ② 제4공구의 경우 이미 현대건설과 삼성물산이 참여한다고 알려져 있었고 실제로 양사가 모두 제4공구에 응찰하여 경쟁을 하였으므로 공구분할이라고 할 수 없다고 주장한다.

83 첫 번째 주장에 관하여 먼저 살펴보면, 첫째 공구분할에 참여한 8개 피심인들은 단순한 정보교환의 수준을 넘어 경쟁사들로부터 자신의 공구를 인정받고, 자신도 경쟁사의 공구를 침범하지 않기로 암묵적으로 합의한 것이므로 전형적인 공구 분할에 해당하고, 둘째 위 <표 21>에서 보듯이 대우건설과 포스코건설이 당초 희망한 공구를 상호 교환한 사실[44]이 있는바 이러한 공구 교환행위는 모임을 통하여 사업자들 간의 '합의'가 형성되었다는 것을 입증하기에 충분하므로 일부 피심인들의 이와 같은 주장은 이유 없다.

84 두 번째 주장에 관하여 살펴보면, 첫째 현대건설과 삼성물산은 제4공구를 단독으로 독점하지는 못하였으나 공구분할을 통하여 적어도 다른 사업자들이 이 공구에 참여하는 것을 배제할 수는 있었고, 둘째 현대건설과 삼성물산은 합의를 통하여 자신들의 제4공구 참여를 확정짓고 다른 공구를 침범하지 아니할 것임을 확인시켜 줌으로써 다른 사업자들과 마찬가지로 공구분할에 참여한 것이었고, 셋째 제4공구 입찰에서 양사간에 벌어진 경쟁은 공구분할에 따른 제한된 경쟁에 불과한 것이므로 공구분할 합의를 부인할 수 있는 증거라고는 할 수 없으므로 일부 피심인들의 이와 같은 주장은 이유 없다.

44) 소갑 제2-3호증, 대우건설 백○○ 상무 진술서 참조

4) 소결

85 피심인 포스코건설, 지에스건설, 대우건설, 현대건설, 삼성물산, 대림산업, 에스케이건설, 현대산업개발의 위 가. 2)의 행위는 법 제19조 제1항 제3호에 해당하고, 피심인 지에스건설, 대우건설, 대림산업, 에스케이건설, 신동아건설, 한라, 코오롱글로벌, 대보건설의 위 가. 3)의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 부당한 공동행위로 인정된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

86 이 사건 공동행위의 피심인들에 대하여 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 행위가 재발되지 않도록 하기 위해 법 제21조에 따라 시정조치를 부과하고,[45] 피심인들의 위 2. 가.의 행위가 위 2. 다. 2).의 나)에서 살펴본 바와 같이 행위의 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], '과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시'(2008. 11. 10. 공정거래위원회 고시 제2008-18호로 개정된 것,[46] 이하 '과징금고시'라 한다)에 따라 피심인들에게 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

45) 피심인들에게 향후 부당공동행위 금지명령을 부과하고, 아울러 피심인들 간 참여 공구 등에 대한 정보교환행위를 통해 이 사건 공동행위가 발생되었다는 점을 고려하여 향후 금지명령의 실효성 확보를 위해 정보교환 금지명령을 함께 부과한다.

46) 다만, 공정거래위원회가 이미 처리한 다른 사건들과의 형평을 고려하여 '2013. 6. 17. 공정거래위원회 고시 제2013-2호로 개정되기 전의 것' 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항도 적용한다.

87 이 사건 부당한 공동행위가 입찰과 관련된 것임을 고려하여, 관련매출액은 각 피심인별로 자신이 참여한 공구의 입찰과 관련한 계약금액으로 본다.[47]

나) 부과기준율

88 피심인들의 이 사건 공동행위는 위반행위의 내용 및 파급효과 등을 고려할 때 그 중대성의 정도가 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1).의 (가) 규정에 따라 7.0~10.0%의 부과기준율을 적용하기로 하되, 이 사건 공사의 경우 발주처에서 각 회사별로 1개 공구의 입찰에만 참여하도록 권고함에 따라 경쟁이 어느 정도 제한되어 있었던 점, 공구분할시 제4공구는 두 사업자가 계속 경합하였고 제8공구는 대상에서 제외되어 완전한 모양의 공구분할에는 이르지 못한 점 등을 감안하여 7.0%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

89 산정기준은 피심인 별로 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 정한다. 다만, 공구분할 합의에는 참여하지 아니하고 각 공구별 들러리 합의에만 참여하여 낙찰받지 못한 신동아건설, 한라, 코오롱글로벌, 대보건설 등 피심인 4개사에 대해서는 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마)의 2) 규정에 따라 산정기준의 2분의1을 감액한다.[48]

90 이에 따른 피심인별 산정기준은 아래 <표 34>와 같다.

<표 34> 산정기준

(단위 : 천 원, %)

47) 피심인 지에스건설, 대우건설, 대림산업, 에스케이건설은 공구분할 합의와 공구별 들러리 담합을 모두 행하여 법 제19조 제1항 제3호와 제8호를 위반하였으나, 이 사건 공구분할 행위와 공구별 들러리 담합은 피심인들이 해당 공구에서 낙찰받기 위한 하나의 경제적 목적을 달성하기 위하여 행한 일련의 행위임을 감안하여, 이들 피심인에 대한 관련매출액은 각자가 낙찰 받은 해당 공구의 계약금액으로 함이 타당하다.

48) 제4공구와 제7공구 입찰에 각각 참여한 삼성물산과 현대산업개발의 경우 결과적으로 공구 입찰에서 탈락한 점에서는 들러리사와 유사하지만 들러리 합의가 아니라 공구분할 합의로 인해서 제재하는 것이므로 공구분할에 참여한 다른 피심인들보다 산정기준을 낮게 정할 이유는 없다.

피심인	참여공구	관련매출액	부과 기준율	조정률	산정기준
포스코건설	제1공구	93,752,300	7	-	6,562,661
지에스건설	제2공구	68,310,000	〃	-	4,781,700
신동아건설			〃	△50	2,390,850
대우건설	제3공구	67,890,000	〃	-	4,752,300
한라			〃	△50	2,376,150
현대건설	제4공구	99,277,000	〃	-	6,949,390
삼성물산			〃	-	6,949,390
대림산업	제5공구	97,570,000	〃	-	6,829,900
코오롱글로벌			〃	△50	3,414,950
에스케이건설	제6공구	101,214,000	〃	-	7,084,980
대보건설			〃	△50	3,542,490
현대산업개발	제7공구	64,105,000	〃	-	4,487,350

2) 행위요소에 의한 1차 조정

91 피심인 대우건설은 이 사건 공동행위에 관한 최초 조사공문 발송일인 2013. 10. 7.부터 과거 3년간 법 위반횟수가 3회이고 벌점 누산점수가 7.5점에 해당하므로 과징금고시 Ⅳ. 2. 나.의 (1) 규정에 따라 산정기준의 10%를 가산한다. 또한 피심인 신동아건설은 이 사건 공동행위에 관한 최초 조사공문 발송일인 2013. 10. 7.부터 과거 3년간 법 위반횟수가 5회이고 벌점 누산점수가 12.5점에 해당하므로 과징금고시 Ⅳ. 2. 나.의 (1) 규정에 따라 산정기준의 20%를 가산한다.[49]

92 이에 따른 피심인별 1차 조정 산정기준은 아래 <표 35>와 같다.

<표 35> 1차 조정 산정기준

(단위 : 천 원, %)

49) 신동아건설은 공정거래위원회가 2010년 말에 총 8건으로 분리 심의하여 시정조치한 주공아파트건설공사 입찰담합 사건 중 5건의 입찰담합에 가담하여 조치를 받은바 있다.

피심인	산정기준	가중률	1차 조정 산정기준
포스코건설	6,562,661	-	6,562,661
지에스건설	4,781,700	-	4,781,700
신동아건설	2,390,850	20	2,869,020
대우건설	4,752,300	10	5,227,530
한라	2,376,150	-	2,376,150
현대건설	6,949,390	-	6,949,390
삼성물산	6,949,390	-	6,949,390
대림산업	6,829,900	-	6,829,900
코오롱글로벌	3,414,950	-	3,414,950
에스케이건설	7,084,980	-	7,084,980
대보건설	3,542,490	-	3,542,490
현대산업개발	4,487,350	-	4,487,350

3) 행위자요소 등에 의한 2차 조정

93 피심인 지에스건설, 신동아건설, 대우건설, 에스케이건설, 대보건설은 조사 과정에서 위반행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차 조정 산정기준의 30%를 각 감경한다. 또한 피심인 한라의 경우 심사보고서를 송부 받은 이후에 행위사실을 인정하고 적극 협력하였음을 고려하여 1차 조정 산정기준의 15%를 감경한다.

94 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 아래 <표 36>과 같다.

<표 36> 2차 조정 산정기준

(단위 : 천 원, %)

피심인	1차 조정 산정기준	조정률	2차 조정 산정기준
포스코건설	6,562,661	-	6,562,661

지에스건설	4,781,700	△30	3,347,190
신동아건설	2,869,020	△30	2,008,314
대우건설	5,227,530	△30	3,659,271
한라	2,376,150	△15	2,019,727
현대건설	6,949,390	-	6,949,390
삼성물산	6,949,390	-	6,949,390
대림산업	6,829,900	-	6,829,900
코오롱글로벌	3,414,950	-	3,414,950
에스케이건설	7,084,980	△30	4,959,486
대보건설	3,542,490	△30	2,479,743
현대산업개발	4,487,350	-	4,487,350

4) 부과과징금의 결정

95 피심인 신동아건설, 한라, 코오롱글로벌의 경우, 확정된 재무제표상 심의일 기준 직전 사업연도, 전전 사업연도 및 전전전 사업연도의 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중평균한 금액이 적자인 점을 감안하여 2차 조정 산정기준의 100분의 50을 각각 감경한다.

96 한편, 이 사건 피심인들은 공동수급업체를 구성하여 입찰에 참여하였고 그 지분비율이 35%~54.5%에 불과한 점을 감안하여 공구 입찰에서 낙찰 받은 피심인들(포스코건설, 지에스건설, 대우건설, 현대건설, 대림산업, 에스케이건설)에 한하여 해당 공구와 관련하여 산정된 2차 조정 산정기준의 100분의 10을 각각 감경한다. 아울러 공구분할에 참여하고도 입찰에서는 탈락한 삼성물산과 현대산업개발에 대해서는 낙찰 받은 피심인들과의 형평을 고려하여 2차 조정 산정기준의 100분의 10을 각각 감경한다.

97 또한, 최근 경기 악화로 건설시장이 크게 위축되어 있는 점을 감안하여 모

든 피심인들에 대하여 각 산정된 2차 조정 산정기준의 100분의 10을 각각 추가로 감경한다.

98 위와 같이 조정된 피심인별 부과과징금(백만 원 미만은 절사한다)은 아래 <표 37>과 같다.

<표 37> 부과과징금

(단위 : 천 원, %)

피심인	2차 조정 산정기준	조정률	부과과징금
포스코건설	6,562,661	△20	5,250,000
지에스건설	3,347,190	△20	2,677,000
신동아건설	2,008,314	△60	803,000
대우건설	3,659,271	△20	2,927,000
한라	2,019,727	△60	807,000
현대건설	6,949,390	△20	5,559,000
삼성물산	6,949,390	△20	5,559,000
대림산업	6,829,900	△20	5,463,000
코오롱글로벌	3,414,950	△60	1,365,000
에스케이건설	4,959,486	△20	3,967,000
대보건설	2,479,743	△10	2,231,000
현대산업개발	4,487,350	△20	3,589,000

4. 결론

99 피심인들의 위 2. 가. 2)의 행위는 법 제19조 제1항 제3호에 해당되고, 위 2. 가. 3)의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당되므로 시정명령에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 4월 10일

의 장	위 원 장	노 대 래
	부위원장	김 학 현
	주심위원	지 철 호
	위 원	정 중 원
	위 원	김 석 호
	위 원	서 석 희
	위 원	김 의 형